

# ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

## ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ

**Тендер шалгаруулалтын нэр:** Гаалийн байгууллагад даатгалын үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын сонгон шалгаруулах

**Тендер шалгаруулалтын дугаар:** ГЕГ/20260103035

### I БҮЛЭГ. ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗААВАРЧИЛГАА

#### A. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

##### 1. Тендерийн цар хүрээ

1.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “Хууль” гэх)-ийн дагуу өгөгдлийн хүснэгтэд заасан захиалагч III бүлэгт тодорхойлсон үйлчилгээ (цаашид “үйлчилгээ” гэх) худалдан авахаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулна. Тендер шалгаруулалтын нэр болон дугаарыг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

1.2. Тендер шалгаруулалт багцтай бол энэ тухай мэдээллийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

1.3. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа үед энэ тухай өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

##### 2. Санхүүжилтийн эх үүсвэр болон төсөвт өртөг

2.1. Тендер шалгаруулалтын нийт болон багц тус бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэр, батлагдсан төсөвт өртгийг өгөгдлийн хүснэгтэд тусгана.

### **3. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж**

3.1. Энэ худалдан авах ажиллагаанд хуулийн 2.1-д заасан төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө.

### **4. Худалдан авах ажиллагааны цахим систем**

4.1. Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын баталсан “Цахим системээр худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах, түүний тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг хангах журам”-ын дагуу худалдан авах ажиллагааны цахим систем ([www.tender.gov.mn](http://www.tender.gov.mn)) /цаашид “цахим систем” гэх/-ээр зохион байгуулна.

### **5. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх**

5.1. Захиалагч, сонирхогч этгээд, оролцогч болон хуулийн 52.1-д заасан ажилтан, албан тушаалтан Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар хориглосон үйлдэл, эс үйлдлийн талаар холбогдох албан тушаалтан, хууль хяналтын байгууллагад хууль тогтоомжийн дагуу мэдэгдэнэ.

5.2. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 20, 20', 21 дүгээр зүйлд заасан хориглолт, хязгаарлалтад хамаарах этгээд тендер шалгаруулалтад оролцох эрхгүй байна.

### **6. Сонирхогч этгээд, оролцогчид тавигдах ерөнхий шаардлага**

6.1. Аж ахуй эрхлэгч нь хуулийн 22.10-т зааснаар үйлчилгээний хураамж төлснөөр тус тендер шалгаруулалтын сонирхогч этгээд болно.

6.2. Сонирхогч этгээдийн төлсөн үйлчилгээний хураамжийг аливаа үндэслэлээр буцаан олгохгүй.

6.3. Оролцогчтой холбоотойгоор хуулийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй буюу ерөнхий шаардлагыг хангасан байна.

6.4. Оролцогч хуулийн 6 дугаар зүйлд нийцүүлэн тендер ирүүлнэ.

6.5. Тендер шалгаруулалтад оролцох гадаадын этгээд үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу эцсийн өмчлөгчөөр бүртгэгдсэн этгээдийн мэдээллийг ирүүлнэ.

6.6. Монгол Улсын хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд зааснаар бүртгүүлсэн мэдээлэлд үндэслэнэ.

6.7. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд үл нийцэх, худалдааны хоригт хамаарах этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.

## **7. Туслан гүйцэтгэгч, түншлэлд тавигдах шаардлага**

7.1. Тендерт ирүүлэх түншлэлийн гэрээ, туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ нь хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан шаардлага хангасан байна.

7.2. Туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ хуулийн 6.4-т заасныг зөрчсөн бол захиалагч тухайн туслан гүйцэтгүүлэх гэрээ, туслан гүйцэтгэгчид холбогдох баримт бичгийг тендер хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй.

7.3. Түншлэлийн болон туслан гүйцэтгэгчийн хувиар оролцохыг зөвшөөрсөн болохыг түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгч цахим системээр баталгаажуулсан байна.

7.4. ТШЗ-ны 7.3-т заасан нь гадаадын этгээд түншлэлийн гишүүн, эсхүл туслан гүйцэтгэгчээр ороход хамаарахгүй.

7.5. Түншлэлийн гишүүн, туслан гүйцэтгэгч тендер шалгаруулалтад оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн жагсаалтад бүртгэгдсэн хугацаа дуусгавар болоогүй бол ерөнхий шаардлагад нийцэхгүй гэж үзнэ.

## **Б. АГУУЛГА**

### **8. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг**

8.1. Тендер шалгаруулалтын баримт бичиг нь доор дурдсан бүлэг болон түүнд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөс бүрдэнэ:

- 

I Бүлэг. Тендер шалгаруулалтын зааварчилгаа;

- 

- 

II Бүлэг. Өгөгдлийн хүснэгт;

- 

- 

III Бүлэг. Техникийн тодорхойлолт, тавигдах шаардлага;

- 

- 

IV Бүлэг. Тендерийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт;

- 

- 

V Бүлэг. Тендерийн жишиг маягт;

- 

-

VI Бүлэг. Гэрээний нөхцөл.

•

8.2. Сонирхогч этгээд ТШЗ, өгөгдлийн хүснэгтэд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт, гэрээний нөхцөл, тендерийн жишиг маягт, техникийн тодорхойлолт болон түүнд оруулсан аливаа өөрчлөлт, иш татсан хууль, журам, зааврыг судалж, тэдгээрт нийцүүлэн тендер бэлтгэнэ.

## **9. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг тодруулах**

9.1. Сонирхогч этгээд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан асуудлаар тодруулга авах бол энэ тухай хүсэлтийг тендерийн нээлтээс ажлын таваас доошгүй өдрийн өмнө бичгээр захиалагчид гаргаж болно.

9.2. Тодруулга авах хүсэлтийг өгөгдлийн хүснэгтэд заасан хаягаар хүлээн авна.

9.3. Тодруулга авах хүсэлтэд үйлчилгээний хураамж төлсөн баримтыг хавсаргана.

9.4. Захиалагч тодруулга авах хүсэлтийн хариуг албан бичгээр үйлдэж, цахим системд нийтэлснээр хүргүүлсэн гэж тооцно.

9.5. Захиалагч тодруулгын үр дүнд тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж үзвэл ТШЗ-ы 11-д заасныг мөрдөнө.

## **10. Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт**

10.1. Хуулийн 19.4-т зааснаар уулзалт зохион байгуулах, эсхүл ажлын талбайтай танилцуулах бол Өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

10.2. Уулзалтад сонирхогч этгээд, түүний төлөөлөл оролцоно.

10.3. ТШЗ-ны 10.1-д заасан уулзалтад оролцоогүй аж ахуй эрхлэгч тендер шалгаруулалтад оролцож болно.

## **11. Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах**

11.1. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаанаас өмнө захиалагч тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болно.

11.2. Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан бол түүнийг цахим системд нийтэлснээр хүчинтэйд тооцогдоно.

11.3. Хэрэв тендер нээхээс ажлын таван өдрийн дотор тендер шалгаруулалтын баримт бичигт оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулсан бол тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг ажлын таваас доошгүй өдөр байхаар тооцож, шаардлагатай хугацаагаар сунгана.

## **В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ**

### **12. Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн болон тендерийн хэл**

12.1. Тендер шалгаруулалтын зарлал, баримт бичиг, урилгыг гадаад хэлээр давхар нийтэлсэн эсэхээс үл хамааран тендер шалгаруулалтын баримт бичиг, тендер шалгаруулалттай холбогдох албан бичиг, захидал, бусад баримт бичиг, оролцогчийн ирүүлэх тендер монгол хэлээр байх ба өөр хэлээр үйлдсэн тендер, түүний доторх баримт бичиг, мэдээллийг орчуулсан орчуулгыг тендерт оролцогч бэлтгэн ирүүлнэ.

12.2. Зөвхөн гадаад улс, олон улсын байгууллагын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх үйлчилгээ авах тендер шалгаруулалтын хувьд Монгол Улсын олон улсын гэрээг үндэслэн хэлийг өгөгдлийн хүснэгтэд өөрөөр зааж болно.

12.3. Хэрэв ТШЗ-ны 12.2-т зааснаар бэлдсэн тохиолдолд тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн монгол хэл болон гадаад хэлээр бэлтгэсэн хувилбар хоорондоо зөрвөл монгол хэлээр бэлтгэсэн хувилбарыг баримтална.

12.4. Тендер хянан үзэх, үнэлэхэд захиалагч гадаад хэлээр үйлдсэн баримт бичгийн орчуулгыг үндэслэх ба оролцогч өөрөө, эсхүл бусад этгээд орчуулсан эсэхээс үл хамааран үнэн зөв, зөрүүгүй болохыг захиалагчийн өмнө хариуцна.

### **13. Тендерийн иж бүрдэл**

13.1. Тендер нь хуулийн 21.1-д нийцүүлж бэлтгэсэн үйлчилгээ үзүүлэх техникийн болон үнийн санал байна.

13.2. Оролцогчийн бэлтгэж ирүүлэх тендер дараах баримт бичиг, мэдээллээс бүрдэнэ:

13.2.1. ТШЗ-ны 14-т заасны дагуу бэлтгэсэн маягтууд;

13.2.2. оролцогчийн итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээдээс өөр этгээд тендерийг баталгаажуулсан бол холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн олгосон итгэмжлэл /гадаадын этгээдийн хувьд итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг нотлох баримт/;

13.2.3. ТШЗ-ны 15-д заасны дагуу бэлтгэсэн хувилбарт санал;

13.2.4. оролцогч ТШЗ-ны 16-д заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан болохыг нотлох баримт бичиг;

13.2.5. тендерт оролцогчийн чадавх, туршлага ТШЗ-ны 17, 18, 19-д заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангахыг нотлох баримт бичиг;

13.2.6. санал болгож буй үйлчилгээ ТШЗ-ны 20-д заасан шаардлагад нийцсэнийг нотлох баримт бичиг;

13.2.7. ТШЗ-ны 21-д заасан үйлчилгээ үзүүлэх төсөв;

13.2.8. ТШЗ-ны 21.5-д заасан тохиолдолд холбогдох тайлбар;

13.2.9. Түншлэлээр, эсхүл туслан гүйцэтгэгчтэй бол холбогдох гэрээ.

13.3. Оролцогч өөрийн тендерийн бүх баримт бичиг, мэдээллийн хүчинтэй байдлыг нягтлах үүрэгтэй бөгөөд үнэн зөвийг захиалагчийн өмнө хариуцна.

13.4. Оролцогч хуулийн 22.7, 22.10-т заасныг үндэслэн тендерийн баталгаа хүргүүлж, үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээнэ.

### **14. Тендерийн жишиг маягтууд**

14.1. Оролцогч V бүлэгт заасан маягтын мэдээллийг хуулийн 21.1.3-т зааснаар цахим системд үүсгэсэн маягтад бөглөж, илгээнэ.

## **15. Хувилбарт санал**

15.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол хуулийн 11.10-т заасан шаардлагад нийцэх хувилбарт саналыг тендерийн хамт ирүүлж болно.

## **16. Ерөнхий шаардлагыг магадлах баримт бичиг**

16.1. Оролцогчийн ерөнхий шаардлага хангасан эсэхийг дараах баримт бичгээр магадлана. Үүнд:

16.1.1. ТШЗ-ны 14.1-д заасны дагуу бөглөж ирүүлсэн V бүлгийн Маягт 1.

16.1.2. Ерөнхий шаардлагыг хангасан эсэхийг магадлахтай холбоотой ирүүлэх бусад баримт бичгийг хуулийн 7 дугаар зүйлд нийцүүлэн өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

16.2. Гадаадын этгээд нь үүсгэн байгуулагдсан, эсхүл оршин суугаа улсын төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан дараах баримт бичиг, эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичгийг ирүүлнэ:

16.2.1. хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүнийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрхтэй этгээдийг тодорхойлох баримт бичиг;

16.2.2. гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт, түүнийг орлох баримт бичиг;

16.2.3. тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар тухайн улсын хуулиар татварын хугацаа хэтэрсэн өргүй болохыг нотлох баримт бичиг.

16.3. Захиалагч оролцогчийн ерөнхий нөхцөлийг магадлах зорилгоор зөвхөн ТШЗ-ны 16.1, 16.2.2-т заасан баримт бичгээс бусад баримт бичгийг ирүүлэхийг оролцогчоос шаардахгүй ба шаардлагатай бусад нөхцөлийг оролцогчийн ирүүлсэн мэдэгдэл, хуулийн 15.2-т заасан мэдээлэлд үндэслэн магадлана.

16.4. Түншлэлийн гишүүн тус бүр ТШЗ-ны 16.1, 16.2-т заасан баримт бичиг ирүүлнэ.

## **17. Чадавхын болон туршлагын шаардлага**



17.1. Захиалагч ТШЗ-ны 18, 19-д заасан чадавхын болон туршлагын шаардлага тогтооход хуулийн 15 дугаар зүйлийг баримтална.

17.2. Хуулийн 15.2-т заасан цахим системээр дамжуулан шалгах боломжтой, олон нийтэд нээлттэй мэдээллийг нотлох баримтаар ирүүлэхгүй.

17.3. Түншлэлийн хувьд төлөөлөх эрх бүхий гишүүн, гишүүн хамтдаа ТШЗ-ны 18, 19-д заасан чадавхын болон туршлагын шаардлагыг бүрэн хангасан байна.

17.4. Түншлэлийн төлөөлөх эрх бүхий гишүүн ТШЗ-ны 18, 19-д чадавхын болон туршлагын шаардлагын 40-аас дээш хувийг, түншлэлийн гишүүн тус бүр 25 ба түүнээс дээш хувийг хангасан байна.

17.5. Туслан гүйцэтгэгч нь энэ зүйлд заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийн өөрт холбогдох хэсгийг хангаж байгааг нотлох баримт бичгийг тендерт ирүүлнэ.

## **18. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт**

18.1. Хуулийн 16.5-д зааснаар оролцогч өгөгдлийн хүснэгтэд заасан санхүүгийн чадавхын шаардлага хангасан байна.

18.2. Санхүүгийн чадавхын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 16.2, 16.4-т заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

18.3. Оролцогчийн дансны мэдээлэл, түүний үлдэгдлийн талаар харилцагч банкны мэдэгдлээс бусад банк, санхүүгийн байгууллагын мэдэгдлийг оролцогчийн санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд харгалзан үзэхгүй. Захиалагч энд зааснаас бусад асуудлаар харилцагч банкны тодорхойлолт ирүүлэхийг шаардахгүй.

18.4. Монгол Улсын хуулийн этгээдийн банк, санхүүгийн байгууллагад тендер шалгаруулалт зарласнаас хойших өдрийн байдлаар хугацаа

хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаарх лавлагааг Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан этгээдээс авч ирүүлнэ.

## **19. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт**

19.1. Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг хангах нотлох баримт ирүүлэхийг захиалагч шаардах бол хуулийн 17.2.2, 17.2.3, 17.2.4, 17.2.5-д заасан баримт бичгээс сонгож өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

19.2. Хэрэв тендер шалгаруулалтын баримт бичигт нийлүүлэлтийн дараах үйлчилгээ үзүүлэхээр шаардсан бол тухайн үйлчилгээний үнэ харьцуулах үнийг тодорхойлоход харгалзана.

## **20. Санал болгож буй үйлчилгээ техникийн тодорхойлолтод нийцсэнийг нотлох баримт**

20.1. Оролцогч нь санал болгож буй үйлчилгээ нь техникийн тодорхойлолт болон гэрээний нөхцөлд нийцсэнийг нотлох баримтыг тендерт ирүүлнэ.

20.2. Техникийн тодорхойлолтод заасан аливаа шалгуур үзүүлэлтээс үйлчилгээ зөрүүтэй байх үндэслэлийг тайлбарласан материалыг ирүүлсэн байна.

## **21. Үйлчилгээ үзүүлэх төсөв**

21.1. Оролцогч нь тендертээ үйлчилгээ үзүүлэх төсвийг V бүлгийн Маягт 1-д бөглөж ирүүлнэ.

21.2. Үйлчилгээ үзүүлэх төсөвт өгөгдлийн хүснэгтэд заасан багц тус бүрийн мэдээллийг тусгана.

21.3. Төсөвт ерөнхий зардал, ашиг болон бусад төлбөрийг тусад нь тусгаж болно.

21.4. ТШЗ-ны 21.1-д заасны дагуу санал болгосон тендерийн үнэ нь үнийн санал дуудах ажиллагаа болон бүх шатанд тухайн оролцогчийн тендерийн үнэ байна.

21.5. Хуулийн 21.5-д заасан тохиолдолд тендерийн үнэ нь төсөвт өртгийн 80 хувиас доош бол уг үнэ нь үйлчилгээний хамрах хүрээ, чанар болон гүйцэтгэлд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй талаар үндэслэл бүхий тайлбарыг тендерт ирүүлнэ.

## **22. Тендерийн валют**

22.1. Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол тендерийн үнийг Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хуулийн 4.1, 4.2-т заасны дагуу үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэхээр заана.

## **23. Тендер хүчинтэй байх хугацаа**

23.1. Оролцогч хуулийн 21.1.1-д заасны дагуу тендер нээснээс хойш өөрийн тендер хүчинтэй байх хугацааг ажлын 30-аас багагүй өдөр байхаар маягт 1-д заана.

23.2. Захиалагч хуулийн 28.8-д зааснаар тендер хүчинтэй байх хугацаа сунгах хүсэлт гаргасан бол оролцогч өөрийн ТШЗ-ны 23.1-д заасан хугацааг сунгаж болно.

23.3. Оролцогч тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгасан бол ТШЗ-ны 24-т заасан тендерийн баталгааны хүчинтэй байх хугацаа мөн адил тендерийн баталгааны нөхцөлийн дагуу сунгагдахыг баталгаа гаргагч болон оролцогч хариуцна.

23.4. Хуулийн 32.5-д зааснаар тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж буй тохиолдолд оролцогчийн тендерийн хүчинтэй байх хугацаа нь тухайн ажлын санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдсаны дараа гэрээ байгуулах хүртэл хугацаанд хүчинтэй байхаар заана.

## **24. Тендерийн баталгаа**

24.1. Захиалагч хуулийн 14.1-д заасан тохиолдолд төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тооцсон "Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам"-д нийцсэн тендерийн баталгаа ирүүлэхийг өгөгдлийн хүснэгтэд заана.

24.2. Хуулийн 14.6-д зааснаар дараах тохиолдолд тендерийн баталгааг хуульд заасан хувь, хэмжээгээр улсын орлого болгоно. Үүнд:

24.2.1. ТШЗ-ны 23-т заасан тендер хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас өмнө өөрийн тендерээс бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн татгалзсан;

24.2.2. гэрээ байгуулах эрх авсан оролцогч гэрээ байгуулах, эсхүл гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлээгүй;

24.2.3. Захиалагчийн шийдвэртэй холбогдуулан Сангийн яаманд гаргасан гомдлыг бүхэлд нь үндэслэлгүй гэж шийдвэрлэсэн.

24.3. Тендер шалгаруулалтыг багцад хуваасан бол тендерийн баталгааг багц тус бүрд ирүүлнэ.

24.4. Түншлэлийн хувьд түүнийг төлөөлөх эрх бүхий гишүүн тендерийн баталгааг ирүүлнэ.

## **Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ**

### **25. Тендер баталгаажуулах, илгээх**

25.1. Тендерийг хуулийн 22.1-д зааснаар баталгаажуулан, тендерийн баталгаа шаардсан тохиолдолд тендерийн баталгааг ТШЗ 24-т зааснаар илгээнэ.

25.2. ТШЗ-ны 25.1-д заасны дагуу баталгаажуулсан этгээд оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд бол итгэмжлэл ирүүлэх шаардлагагүй.

25.3. Оролцогчийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд тендерийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан бол V бүлэгт заасан маягыг ТШЗ-ны 25.1-д зааснаар тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан гэж үзнэ. Энэ тохиолдолд

маягтыг баталгаажуулахтай холбоотой итгэмжлэл үйлдэх, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдгээр баталгаажуулахыг шаардахгүй.

25.4. Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн 22.6.3-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн 07-ын дагуу нууцлахгүйгээр ирүүлнэ.

25.5. Хуулийн 22.6-д заасан баримт бичиг, мэдээллийг заавал ил болгож илгээх ба ТШЗ-ны 25.4-т заасан нь тус баримт бичгүүдэд хамаарахгүй. Захиалагч тухайн тендер шалгаруулалтад нэмэлтээр ил болгох баримт бичгийг өгөгдлийн хүснэгтэд заах ба уг баримт бичиг хүний эмзэг мэдээлэл хамаарах бол мэдээллийн эзний зөвшөөрлийг авсны үндсэн дээр тендер илгээнэ.

## **26. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа**

26.1. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацааг өгөгдлийн хүснэгтэд заана. Огноо, цагийг цахим системийн серверийн цагаар тооцно.

26.2. Захиалагч тендерийн нээлтийг цахим системээр өгөгдлийн хүснэгтэд заасан огноо, цагт зохион байгуулна. Тендерийн нээлтэд оролцогч, эсхүл түүний төлөөлөгч байлцах эрхтэй.

## **Д. ЗАХИАЛАГЧ ШИЙДВЭР ГАРГАХ**

### **27. Тендерийн талаар тодруулга авах**

27.1. Захиалагч тендерийн талаар тодруулга авах тохиолдолд хуулийн 25 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.

### **28. Тендерийг шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан үзэх**

28.1. Тендерийг хянан үзэхэд хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан журам, ТШЗ-ны 13-т заасан тендерийн иж бүрдэл, холбогдох мэдээллийн сангаас илгээсэн мэдээлэл, оролцогч болон түүний тендерийн талаар авсан тайлбар, тодруулгад үндэслэн хянан үзнэ.

## **29. Тендерийг үнэлэх**

29.1. Захиалагч тендерийг хуулийн 27 дугаар зүйл, Сангийн сайдын "Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар"-ын дагуу үнэлж, харьцуулна.

## **30. Арифметик алдааг залруулах**

30.1. Тендерийн үнийн арифметик алдааг "Тендер үнэлэх, давуу эрх олгох аргачлал, заавар"-т зааснаар залруулна.

30.2. ТШЗ-ны 30.1-д заасны дагуу арифметик алдааг залруулсан тухай мэдээллийг оролцогчид хүргүүлнэ.

## **31. Үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт**

31.1. Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол IV бүлэгт заасан үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлж, харьцуулах үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлнэ.

## **32. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлох**

32.1. Тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлоход дараах дарааллыг баримтална:

32.1.1. ТШЗ-ны 21.1-д зааснаар санал болгосон тендерийн үнийг тогтоох;

32.1.2. ТШЗ-ны 21.3-д заасны дагуу санал болгосон үнийн хөнгөлөлтийг тооцох;

32.1.3. ТШЗ-ны 30.1-д заасны дагуу тендерийн үнэд хийсэн арифметик алдааг залруулах;

32.1.4. ТШЗ-ны 29.1.1, 29.1.2, 29.1.3-т заасан үнийг шаардлагатай бол ТШЗ-ны 22.1-д заасан валютад хөрвүүлэх;

32.1.5. ТШЗ-ны 31.1-д заасан үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлж тооцох.

32.2. ТШЗ-ны 1.2-т заасны дагуу хоёр ба түүнээс дээш багцтай тендер шалгаруулалтад хэд хэдэн багцад хамтад нь хамгийн бага харьцуулах үнэ

санал болгосон тендерийг тодорхойлох, түүнд санал болгосон үнийн хөнгөлөлтийг тооцохдоо дараах аргачлалыг баримтална:

32.2.1. багц тус бүрийн хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерийг сонгох;

32.2.2. хоёр ба түүнээс дээш багцад гэрээ байгуулах эрх авсан тохиолдолд үнийн хөнгөлөлт үзүүлэхээр санал болгосон тендерийн үнээс уг үнийн хөнгөлөлтийг тендер илгээх маягтад тодорхойлсон аргачлалын дагуу тооцсоны дараа шаардлагатай бол түүний харьцуулах үнийг дахин тодорхойлно. Ийнхүү тодорхойлохдоо хоёр ба түүнээс дээш багцад хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендер ирүүлсэн этгээд нь ТШЗ-ны 34-д зааснаар дахин магадлахад шаардлага хангаж байхыг шаардана;

32.2.3. дээрх үнэлгээг хийсний дараа тендерийн харьцуулах үнэд үндэслэн захиалагч гэрээ байгуулах эрхийг нэг багцад, хэд хэдэн багцад, эсхүл бүх багцад олгох хувилбаруудыг тооцож, гэрээний үнийн нийлбэр нь хамгийн бага байх хувилбарыг сонгох.

32.3. ТШЗ-ны 15.1-д зөвшөөрсний дагуу хувилбарт санал ирүүлсэн тендер “хамгийн сайн” гэж үнэлэгдсэн бол түүний хувилбарт саналыг хянан үзэж, үнэлнэ.

32.4. ТШЗ-ны 32.3-т зааснаар тендерийн саналын хувилбарыг хянан үзэх, үнэлэхэд үндсэн тендерийг үнэлсэн журмыг баримтална.

### **33. Тендерийг эрэмбэлэх**

33.1. Захиалагч тендерүүдийг эрэмбэлэхэд хуулийн 27.5, 27.6-д заасныг баримтална.

### **34. Оролцогчийн чадавхыг дахин магадлах**

34.1. Захиалагч хэд хэдэн багцад хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн оролцогчийг тэдгээр багцад заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхтай эсэхийг, мөн санал болгосон хүний нөөц, тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл өөр бусад төсөл, арга хэмжээний мэдээлэлтэй давхацсан тохиолдолд дахин магадална.

34.2. ТШЗ-ны 34.1-д заасны дагуу дахин магадлахад зөвхөн ТШЗ-ны 18.1-д заасан санхүүгийн чадавх, ТШЗ-ны 19.1-д заасан техникийн чадавх, туршлага, гэрээний үүрэг гүйцэтгэх чадавхын шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг хангах эсэхийг тендер хянан үзэхэд ашигласан баримт бичиг, мэдээлэлд үндэслэнэ.

34.3. Оролцогчийн чадавхыг дахин магадалж, хуулийн 27.10-т зааснаар гэрээ байгуулах эрх олгоно.

## **Е. МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ**

### **35. Мэдэгдэл хүргүүлэх**

35.1. Захиалагч хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан шийдвэрийг хуулийн 24.1-д зааснаар ажлын 15 өдрийн дотор гаргаж, оролцогчдод мэдэгдэнэ.

### **36. Гүйцэтгэлийн баталгаа**

36.1. Хуулийн 42.1-д заасан тохиолдолд гэрээ байгуулах эрх авсан оролцогч тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн гурван хувийн үнийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ.

36.2. Гүйцэтгэлийн баталгаа, урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-д нийцүүлэн гаргана.

### **37. Урьдчилгаа төлбөр**

37.1. Гэрээг хэрэгжүүлж эхлүүлэхтэй холбогдох зардалд урьдчилгаа төлбөр олгохгүй.

### **38. Гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулах**

38.1. Захиалагч VI бүлгийн гэрээний нөхцөлийн гэрээ баталгаажуулах маягтыг түүнд заасан зааврын дагуу шаардлагатай хэсгийг эцэслэн нөхөж, оролцогчид хүргүүлнэ.



38.2. Захиалагч тендер шалгаруулалтын үр дүнд нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулахад тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн VI бүлэг дэх гэрээний нөхцөлийг баримтална.

38.3. Шалгарсан оролцогч ТШЗ-ны 38.1-д зааснаар ирүүлсэн гэрээнд гарын үсэг зурж, баталгаажуулан захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор хүргүүлнэ.

38.4. Захиалагч хуулийн 30.4-т зааснаар ажлын 10 өдрийн дотор гэрээг баталгаажуулаагүй бол гэрээ байгуулах шийдвэрт заасан нөхцөлөөр гэрээ байгуулсанд тооцогдоно.

**39. Тендер шалгаруулалтын гомдол**

39.1. Хууль болон Сангийн сайдын баталсан “Тендер шалгаруулалтын гомдол хянан шийдвэрлэх журам”-ын дагуу гомдлыг хянан шийдвэрлэнэ.

---

**II БҮЛЭГ. ӨГӨГДЛИЙН ХҮСНЭГТ**

| ТШЗ-ны холбогдох заалт |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ        |                                                                                                                                                                                                     |
| ТШЗ 1.1                | Захиалагч: Гаалийн ерөнхий газар                                                                                                                                                                    |
| ТШЗ 1.1                | Тендер шалгаруулалтын нэр: Даатгалын үйлчилгээ                                                                                                                                                      |
| ТШЗ 1.1                | Тендер шалгаруулалтын зарлалын дугаар: ГЕГ/20260103035                                                                                                                                              |
| ТШЗ 1.2                | Тендер шалгаруулалт нь дараах нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ: Багц № 1: Гаалийн алба хаагчдын гэнэтийн ослын даатгал Багц № 2: Тээврийн хэрэгсэл, жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал. |
| ТШЗ 1.3                | Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: "Үгүй"                                                                                                                                 |
| ТШЗ 2.1                | Санхүүжилтийн эх                                                                                                                                                                                    |

үүсвэр нь: Улсын төсвийн урсгал зардал

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ТШЗ 2.1                     | Нийт төсөвт өртөг: 360,000,000 /Гурван зуун жаран сая/ төгрөг |
| Багц №1: 320,000,000 төгрөг | Багц №2: 40,000,000 төгрөг тус тус болно.                     |

Б. АГУУЛГА

ТШЗ 9.1

Тендерийн баримт бичгийн талаар тодруулга авах хаяг: Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 19 дүгээр зүйл 19.1, 19.3 дах хэсэгт заасны дагуу тодруулга авна.

Хүлээн авагчийн нэр: Гаалийн ерөнхий газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо Их тойруу-81/1 Гаалийн ерөнхий газар

Утасны дугаар: 11-352775

Цахим шуудангийн хаяг: tender.gov.mn

ТШЗ 10.1

Тендер ирүүлэхийн өмнөх уулзалт зохион байгуулах эсэх: "Үгүй"

В. ТЕНДЕР БЭЛТГЭХ

ТШЗ 12.1

Тендер шалгаруулалтын хэл: Монгол хэл.

ТШЗ 15.1

Хувилбарт санал ирүүлэхийг: "Зөвшөөрөхгүй"

ТШЗ 16.1.2

Ерөнхий шаардлагыг магадлахад шаардагдах бусад баримт бичиг: "Шаардана"

1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эхээс хийсэн хуулбарыг ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд төрийн мэдээлэл, солилцооны ХУР системээр дамжуулан шалгана.

2. Монгол Улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө тухайн тендер нээсэн өдрийн байдлаар бүрэн төлсөн, өр төлбөргүй байх шаардлагатай. Нийгмийн даатгал, татварын тодорхойлолтыг ирүүлэх шаардлагагүй, Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем болон төрийн мэдээлэл, солилцооны ХУР системээр дамжуулан Татварын ерөнхий газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын цахим мэдээллийн сангаас шалгана.

3. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолтыг цахим хэлбэрээр авна. Тендерт оролцогч Худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-д өөрийн

үндэсний тоон гарын үсэг ашиглан тендерийн нээлт хийхээс 3-аас доошгүй хоногийн өмнө нэвтрэн орж шүүхийн тусгай архивын лавлагаа авах хүсэлтийг илгээх бөгөөд Шүүхийн ерөнхий зөвлөл хянан үзэж лавлагаа цахимаар илгээдэг болохыг анхаарна уу. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт авах хүсэлтийг тендерт оролцогч Худалдан авах ажиллагааны цахим систем ([www.tender.gov.mn](http://www.tender.gov.mn))-д өөрийн үндэсний тоон гарын үсэг ашиглан тендерийн нээлтээс өмнө хүчин төгөлдөр тодорхойлолтыг цахим хэлбэрээр ирүүлнэ. Жич: Дээрх 2 лавлагаа авах зааварчилгаатай [www.tender.gov.mn](http://www.tender.gov.mn) цахим системийн хэрэглэгчийн хөтөч цэснээс танилцана уу

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| ТШЗ 18.1 | Санхүүгийн чадавхын шаардлага: "Шаардана" |
|----------|-------------------------------------------|

Гэрээний үүргийн биелэлтийг хангах мөнгөн хөрөнгийн хэмжээ: Тухайн багцын батлагдсан төсөвт өртгийн 100 хувиас багагүй байх.

Гэрээний үүргийн биелэлтийг хангах мөнгөн хөрөнгийн хэмжээний нийт дүнг дараах шалгуур үзүүлэлтүүдийн аль нэгээр болон нийлбэрээр тус тус тодорхойлно. Үүнд:

- Байгууллагын дансны үлдэгдэл (Харилцагч банкны) тендер нээхээс 7 хоногийн өмнө авсан байна.
- Арилжааны банкнаас авч болох мөнгөн дүн бүхий зээлийн тодорхойлолт ирүүлнэ.

Хэрэв “Судлан үзэж, шаардлага хангасан тохиолдолд” гэсэн тодорхойлолт ирүүлбэл үнэлгээнд харгалзан үзэхгүй.

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| ТШЗ 18.2 | Санхүүгийн чадавхыг хянан үзэхэд үндэслэл болгох баримт бичиг: |
|----------|----------------------------------------------------------------|

2024, 2025 онуудын санхүүгийн тайланг өөрийн тендертээ хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд цахим системээс тендерт оролцогчдын сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын орлого болон бусад шаардлагатай мэдээллийг үнэлгээнд харгалзана.

- Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 4.1.5-д заасан зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдээс тендер шалгаруулалт зарласан өдрөөс хойш авсан, шалгах боломжтой QR код бүхий “Зээлийн мэдээллийн сангийн тодорхойлолт”-ыг ирүүлнэ. Уг тодорхойлолтод төлөгдөж дуусаагүй зээлийн мэдээлэл “Хэвийн” бус байгаа тохиолдолд татгалзах үндэслэл болно. (“Зээлийн

мэдээллийн сангийн тодорхойлолт"-ыг [www.sainscore.mn](http://www.sainscore.mn),  
[www.burenscore.mn](http://www.burenscore.mn) хаягаар хандан авна. Харилцагч банкны  
тодорхойлолтыг тендерийг үнэлэхэд харгалзан үзэхгүй.)<br/> -  
Сүүлийн гурав хүртэл жилийн хугацаанд оролцогчийн хэрэгжүүлсэн  
бараа, ажил, үйлчилгээний борлуулалтын орлогын мэдээлэл.<br/>  
- Хохирол нөхөлтийн харьцаа 50%-аас дээш байх /2025 оны жилийн  
эцсийн байдлаар/<br/> - 2025 оны жилийн эцсийн байдлаар  
Нэгдүгээр түвшний буюу даатгагчийн төлбөрийн чадвар сайн/<br/>  
- Дүрмийн сан 5 тэрбумаас дээш байх.<br/> - Нөөц сан 2025 оны  
жилийн эцсийн байдлаар 3 тэрбумаас дээш байх.<br/> - Сүүлийн 2  
жилийн даатгалын хураамжийн тодорхойлолт<br/> - Санхүүгийн  
зохицуулах хорооноос даатгалтай холбоотой маргаантай эсэх  
талаар лавлагаа ирүүлэх</td> </tr> <tr> <td>ТШЗ 19.1</td>  
<td>Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлага:  
"Шаардана"<br/> - 2024, 2025 онуудад төрийн байгууллагатай  
даатгалын гэрээгээр хамтран ажилласан туршлагатай байх.<br/> -  
Сүүлийн 2 жилд /2024, 2025 он/ нөхөн төлбөр олгосон талаарх  
мэдээллийг баталгаажуулж ирүүлнэ. /нотлох баримтын хамт  
ирүүлнэ/<br/> Үйлчилгээ үзүүлэх хүний нөөц: "Шаардана"<br/>  
Төв орон нутгийн салбарт ажиллаж байгаа нэг ажилтны 2025 оны  
01-12 дугаар сарын НД-8 тайлан ирүүлнэ. /тайлан, лавлагаанд  
байгаа шимтгэл төлсөн хүмүүс нь аймаг, сумдад байгаа салбарын  
ажилчид болон төлөөлөгч хүмүүсийн овог, нэр, регистрийн  
дугаартай тохирч байх ёстой/<br/> Ижил төстэй үйлчилгээ  
үзүүлсэн туршлага:<br/> 2024, 2025 онуудад гүйцэтгэсэн ижил  
төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний талаарх мэдээллийг V бүлгийн  
Маягт 2-оор доорх зааврын дагуу ирүүлнэ. /тухайн багцын төсөвт  
өртөгөөс багагүй байх/<br/> Дээрх жагсаалтаар ирүүлсэн ижил  
төстэй бараа нийлүүлсэн гэрээний мэдээллийг ижил төстэй  
гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг V бүлгийн Маягт 3-аар гаргаж  
ирүүлнэ.<br/> Тухайн багцад ижил төстэй үйлчилгээ үзүүлсэн  
гэрээ болон акт, захиалагчийн тодорхойлолт ирүүлнэ.<br/>  
Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэх эрх авсан гэрээний талаарх

шаардлага: "Шаардана" гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг V бүлгийн Маягт 4-р гаргаж ирүүлнэ.

Техникийн чадавх болон туршлагын шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангахыг нотлох бусад шаардлага: "Шаардана" - Тендерийн маягтын дагуу үнийн санал баталгаажуулан ирүүлнэ. - Санхүүгийн зохицуулах хорооноос салбарын мэдээллийн буюу нийслэл, аймаг, орон нутагт санхүүгийн идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй салбарын тоо, байршил /аймаг, орон нутаг бүрт 1-ээс доошгүй байх/-ын тодорхойлолт ирүүлнэ. - Тендерт оролцогчийг төлөөлж гарын үсэг зурах этгээдийн итгэмжлэл ирүүлнэ. - Давхар даатгалтай байх. /нотолгоо баримт ирүүлнэ, нотолгоо баримтыг Монгол хэл рүү орчуулсан байна. Мөн тендерт оролцогчийн Монгол Улсын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ их байх нь давуу тал болно/ - Үйлчилгээ үзүүлэх техникийн болон үнийн саналыг баталгаажуулан ирүүлнэ. - Үйлчилгээ үзүүлэх хуваарийг баталгаажуулан ирүүлнэ. /Гэрээ байгуулснаас 1 жилийн хугацаанд/ - ТШЗ-д шаардсан материалуудын аль нэг ирүүлээгүй, эсхүл өөрөөр ирүүлсэн тохиолдолд уг тендерээс татгалзах үндэслэл болно.

Жич: Тендерийн оролцогч Тендерийн баримт бичгийн хуудас бүрийг дугаарлаж, баталгаажуулсан байна. Дээрх баримт бичгийн аль нэгийг ирүүлээгүй бол тендерээс татгалзах үндэслэл болно.

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТШЗ 19.2 | Техникийн чадавх болон туршлагын шаардлагыг нотлох баримт бичиг: "Шаардана" - Шаардсан нэг хүний мэдээллийг V бүлгийн маягтын дагуу ирүүлэх; - Үйлчилгээ үзүүлсэн гэрээний талаар V бүлгийн маягтын дагуу бэлтгэсэн мэдээлэл; - Үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардагдах тээврийн хэрэгслийн мэдээллийг цахим системээр ирүүлнэ, (өөрийн өмчлөл эсхүл түрээсийн); - техникийн чадавх болон туршлагын талаар заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангаж буйг нотлоход шаардлагатай бусад баримт. |
| ТШЗ 19.3 | Тусгай зөвшөөрөл/зөвшөөрөл: "Шаардана" Даатгалын үйл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хуулбар ирүүлнэ. (Хүчинтэй хугацаатай байхыг шаардана)</td> </tr> <tr class="odd">

<td>ТШЗ 21.4</td> <td>Оролцогчийн санал болгосон үнийг гэрээний хэрэгжилтийн явцад: "Тохируулахгүй"</td> </tr> <tr class="even"> <td>ТШЗ 24.1</td> <td>Тендерийн баталгааны дүн:<br/> Багц №1: 1,600,000.00 /Нэг сая зургаан зуун мянган/ төгрөг;<br/> Багц №2: Шаардахгүй.</td> </tr> <tr class="odd">

<td colspan="2">Г. ТЕНДЕР ИЛГЭЭХ, НЭЭХ</td> </tr> <tr class="even"> <td>ТШЗ 25.5</td> <td>Оролцогчдод ил болох баримт бичгийн жагсаалт:<br/> Оролцогч хуулийн 22.5-д заасан хүний эмзэг мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг ил болгохгүйгээр илгээх бол хуулийн 22.6.3-т заасан мэдэгдлийг V бүлгийн маягт Маягт 67-ын дагуу нууцлахгүйгээр ирүүлнэ.</td> </tr> <tr class="odd"> <td>ТШЗ 26.1</td> <td>Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа нь:<br/> Огноо: 2026 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр<br/> Цаг: 09 цаг, 00 минут</td> </tr> <tr class="even">

<td>ТШЗ 26.2</td> <td>Тендерийн нээлтийг доор дурдсан хугацаанд цахим системээр хийх бөгөөд нээлтийн мэдээллийг оролцогч цахим системээр хүлээн авна.<br/> Огноо: 2025 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр<br/> Цаг: 09 цаг 10 минут<br/> Тендер нээлтэд оролцох боломжтой газрын хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо Их тойруу-81/1 Гаалийн ерөнхий газар 608 тоот</td> </tr> <tr class="odd"> <td colspan="2">Д. ТЕНДЕРИЙГ ХЯНАН ҮЗЭХ, ҮНЭЛЭХ</td> </tr> <tr class="even">

<td>ТШЗ 31.1</td> <td>Тендер үнэлэх үндсэн шалгуурыг харьцуулах үнээс өөрөөр тогтоох эсэх: "Үгүй"</td> </tr> <tr class="odd"> <td colspan="2">Е. МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЭХ, ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ</td> </tr> <tr class="even"> <td>ТШЗ 36.1</td>

<td>Шалгарсан оролцогч гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлэх эсэх: "Тийм" ” төсөвт өртгийн 0.3 хувиар тооцож гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлнэ</td> </tr> </tbody> </table> </html>

### **III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА**

#### **АЛБАН ХААГЧИЙН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ /БАГЦ-1/**

1.

Даатгуулагчийн тоо: 2,100 албан хаагч, ажилтан хамрагдана.

2.

3.

Даатгалд хамрагдсан нийт албан хаагчдад газар зүйн байршил хамаарахгүй үйлчилгээ үзүүлнэ.

4.

5.

Нэг албан хаагчийн амь насны үнэлгээ /даатгалын нэгж үнэлгээ/:  
30,000,000 /гуч сая/ төгрөг ба түүнээс дээш байх;

6.

7.

Даатгуулагч нь нас барсан болон хөдөлмөрийн чадвараа 70-аас дээш хувиар алдсан тохиолдолд үнэлгээг 100 хувиар тооцно.

8.

9.

Даатгалын тохиолдол үүсэхэд тухайн даатгуулагч нь эмнэлгийн листийг үндэслэн эсвэл гарсан эмчилгээний зардлын аль нэгийг сонгож нөхөн төлбөр авна.

10.

**Захиалагчаас тогтоосон энэхүү техникийн тодорхойлолтын эрсдэлийн нөхцөлүүдээс даатгагч нь аль нэгийг орхигдуулсан болон зөвшөөрөөгүй техникийн тодорхойлолт ирүүлсэн тохиолдолд тус тендерээс татгалзана.**

```
<html> <table> <thead> <tr> <th>д/д</th> <th>Ангилал</th>
<th>Эрсдэлийн нөхцөлүүд</th> <th>Нөхөн төлбөрийн хувь. /Хувиар
бөглөх/</th> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td>1</td> <td
rowspan="12">Ахуйн болон албаны</td> <td>Унаснаас үүдсэн
бэртэл гэмтэл үүсэх</td> <td>100%</td> </tr> <tr class="even">
<td>2</td> <td>Зам тээврийн аюул осолд өртөх</td>
<td>100%</td> </tr> <tr class="odd"> <td>3</td> <td>Элдэв
юманд цохиулах, хавчуулах</td> <td>100%</td> </tr> <tr
class="even"> <td>4</td> <td>Түлэгдэх, халтирах</td>
<td>100%</td> </tr> <tr class="odd"> <td>5</td> <td>Хөлдөх,
осрох</td> <td>100%</td> </tr> <tr class="even"> <td>6</td>
<td>Зүсэгдэх</td> <td>100%</td> </tr> <tr class="odd">
<td>7</td> <td>Наранд цохиулах</td> <td>100%</td> </tr> <tr
class="even"> <td>8</td> <td>Угаартах</td> <td>100%</td> </tr>
<tr class="odd"> <td>9</td> <td>Хорт хийн хордох</td>
<td>100%</td> </tr> <tr class="even"> <td>10</td> <td>Эмийн
зүйл, ургамалд хордох</td> <td>100%</td> </tr> <tr
class="odd"> <td>11</td> <td>Уралдаан тэмцээн, дасгал
сургуулилтын үед бэртэж гэмтэх болон цус харвалт</td>
<td>100%</td> </tr> <tr class="even"> <td>12</td> <td>Жагсаал,
цуглаан албаны бэлэн байдалд ажиллах үеийн бүх төрлийн
эрсдэл</td> <td>100%</td> </tr> <tr class="odd"> <td
rowspan="2">13</td> <td rowspan="2">Бусад</td> <td>Гаалийн
алба хаагч нь ажлын болон ажлын бус цагаар бэртэж гэмтэх гэх
мэт бусад эрсдэлт нөхцөлүүд</td> <td>100%</td> </tr> <tr>
<td>Нарны хордлогод орох</td> <td>100%</td> </tr> <tr
class="odd"> <td>14</td> <td rowspan="5">Хордлогын</td>
<td>Хоолны хордлого</td> <td>100%</td> </tr> <tr class="even">
<td>15</td> <td>Химийн хордлого</td> <td>100%</td> </tr> <tr
class="odd"> <td>16</td> <td>Элдэв хорт ургамлын болон бусад
хордлого</td> <td>100%</td> </tr> <tr class="even">
<td>17</td> <td>Газар хөдлөлт</td> <td>100%</td> </tr> <tr
class="odd"> <td>18</td> <td>Хүчит салхи</td> <td>100%</td>
</tr> <tr class="even"> <td>19</td> <td>Цасан болон шороон
шуугра</td> <td>100%</td> </tr> <tr class="odd"> <td>20</td>
<td>Үер усны аюул</td> <td>100%</td> </tr> <tr class="even">
<td>21</td> <td>Хөрсний болон уурхайн нуралт, цөмрөлт</td>
<td>100%</td> </tr> <tr class="odd"> <td>22</td> <td>Аянга,
аадар бороо, мөндөр</td> <td>100%</td> </tr> <tr class="even">
<td>23</td> <td rowspan="3">Байгалийн бүх төрлийн эрсдэл</td>
<td>Гал түймэр</td> <td>100%</td> </tr> <tr class="odd">
<td>24</td> <td>Усанд живэх</td> <td>100%</td> </tr> <tr>
```



|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| class="even"> | 25</td> | Шавар намагт шигдэх гэх мэт бусад эрсдэлт нөхцөлүүд</td>                                                                                                                                                                                         | 100%</td> |
| class="odd">  | 26</td> | Машин техник тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлтэй харьцах үеийн эрсдэл</td>                                                                                                                                                                        |           |
|               |         | Цахилгаан хүчдэлд цохиулах</td>                                                                                                                                                                                                                  | 100%</td> |
| class="even"> | 27</td> | Дэлбэрэлт, шаталт зэргийн нөлөөгөөр учирсан хохирол</td>                                                                                                                                                                                         | 100%</td> |
| class="odd">  | 28</td> | Сантехник дулааны сүлжээний гэмтлийн нөлөөлөл</td>                                                                                                                                                                                               | 100%</td> |
| class="even"> | 29</td> | Унадаг дугуй, мотоцикл, автомашин зэрэг авто болон механик тээврийн хэрэгсэл, төмөр зам агаарын болон усан замын тээврийн хэрэгслээр зорчих явцад тухайн тээврийн хэрэгсэл онхолдох, мөргөлдөх, унах, живэх гэх мэт бусад эрсдэлт нөхцөлүүд</td> | 100%</td> |
| class="odd">  | 30</td> | Цацрагийн үүсгүүр бүхий тоног тоног төхөөрөмжтэй ажиллах үеийн бэртгэл, гэмтэл</td>                                                                                                                                                              | 100%</td> |
| class="even"> | 31</td> | Цацрагийн эрсдэл</td>                                                                                                                                                                                                                            |           |
|               |         | Цацрагтай ажиллах үед цацрагийн шарлагад өртөх</td>                                                                                                                                                                                              | 100%</td> |
| class="odd">  | 32</td> | Цацрагаас үүсч болох бүх төрлийн эрсдэл</td>                                                                                                                                                                                                     | 100%</td> |
| class="even"> | 33</td> | Морь, малаас унах</td>                                                                                                                                                                                                                           | 100%</td> |
| class="odd">  | 34</td> | Мөргүүлэх</td>                                                                                                                                                                                                                                   | 100%</td> |
| class="even"> | 35</td> | Мал амьтны нөлөөгөөр үүсэх</td>                                                                                                                                                                                                                  |           |
|               |         | Чирэгдэх</td>                                                                                                                                                                                                                                    | 100%</td> |
| class="odd">  | 36</td> | Малд дайруулах</td>                                                                                                                                                                                                                              | 100%</td> |
| class="even"> | 37</td> | Өшиглүүлэх, тийрүүлэх</td>                                                                                                                                                                                                                       | 100%</td> |
| class="odd">  | 38</td> | Хазуулах</td>                                                                                                                                                                                                                                    | 100%</td> |
| class="even"> | 39</td> | Араатан амьтан, нохойд уруулах</td>                                                                                                                                                                                                              |           |
|               |         | 100%</td>                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| class="odd">  | 40</td> | Хортой шавж, хачиг, нисдэг биетэд хазуулах, могойнд хатгуулах гэх мэт бусад эрсдэлүүд</td>                                                                                                                                                       | 100%</td> |
| class="even"> | 41</td> | Бусдын гэмт үйлдлийн болон санамсар болгоомжгүйн улмаас галт зэвсэг, тэсэрч, дэлбэрэх бодис, хутга мэс, бусад биет зүйлийн улмаас бэртэж гэмтэх, хорлогдох, зодуулах, цохиулах, дайралтад өртөх гэх мэт бусад төрлийн бүх ослууд</td>            | 100%</td> |
| class="odd">  | 42</td> | Нэмэлт нөхцөл</td>                                                                                                                                                                                                                               |           |
|               |         | Даатгалын гэрээ хэрэгжих хугацаанд төрийн тусгай албанд шинээр томилогдсон алба хаагч, ажилтныг хураамжгүйгээр даатгалд хамруулна.</td>                                                                                                          | 100%</td> |
| class="even"> | 43</td> | Байгууллагын онцлогоос шалтгаалан даатгалын тохиолдол бүрд даатгуулагчийн гэм буруутайгаас үл хамаарч, нөхөн төлбөрийг 5 хоногийн дотор олгоно.</td>                                                                                             | 100%</td> |
| class="odd">  | 44</td> | Онц нөхцөл байдал зарласан болон жагсаал цуглаан, нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдал үүссэн үед даатгал үзүүлэгч байгууллага бэлэн байдлын зэрэгт шилжиж түргэн шуурхай, тасралтгүй, шууд үйлчилгээ үзүүлж,                                 |           |

```
нөхөн төлбөр олгоно.</td> <td>100%</td> </tr> <tr
class="even"> <td>45</td> <td>Даатгуулагч даатгалын тохиолдлын
улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдвал тухайн хугацаанаас хамаарч
даатгалын үнэлгээнээс дараах хэмжээгээр нөхөн төлбөр
олгоно.</td> <td>Эмчилгээний эхний 45 хоногт хоног тутам
даатгалын үнэлгээний 0,3 хувиар<br/>46-аас дээш хоног
эмчлүүлсэн бол дээрх нөхцөлд заасан төлбөрийн хэмжээн дээр
нэмж 46 дахь хоногоос эхлэн 90 дэх хоног дуустал хоног тутамд
0,4 хувиар.</td> </tr> </tbody> </table> </html>
```

---

## ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ, ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛ /БАГЦ-2/

1.

Тээврийн хэрэгслийн тоо: 15 тээврийн хэрэгсэл, жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын хамт.

2.

3.

Тээврийн хэрэгслийн нийт үнэлгээ: 1,599,194,702.00 /Нэг тэрбум таван зуун ерэн есөн сая нэг зуун ерэн дөрвөн мянга долоон зуун хоёр/ төгрөг.

4.

5.

Захиалагчаас тогтоосон энэхүү техникийн тодорхойлолтын эрсдэлийн нөхцөлүүдээс даатгагч нь аль нэгийг орхигдуулсан бол тендерээс татгалзах, хохирлын нөхөн төлбөр олгох хувийг хамгийн өндөр үнэлгээг тендер шалгаруулалтад харгалзан үзнэ.

6.

```
<html> <table> <thead> <tr> <th>д/д</th> <th>Даатгуулагчаас
тогтоосон тээврийн хэрэгслийн даатгалын эрсдэлүүд</th>
<th>Хохирол төлөх хувь</th> <th>Даатгагч бөглөж ирүүлнэ.</th>
</thead> <tbody> <tr class="odd"> <td>1</td> <td>Зам тээврийн
```

|                                                                                                                                                                                                 |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| хөдөлгөөний үеийн бүх төрлийн осол                                                                                                                                                              | 100%                   |
|                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Замын хөдөлгөөнд оролцох үед бусад этгээд мөргөөд зургтсан                                                                                                                                      | 100%                   |
|                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Биет зүйл автомашин дээрээс унах эрсдэл                                                                                                                                                         | 100%                   |
|                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Гуравдагч этгээдийн санаандгүй үйлдлийн улмаас учирсан хохирол                                                                                                                                  | 100%                   |
|                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Тээврийн хэрэгсэл замын хөдөлгөөнд ороогүй буюу засвар үйлчилгээ, угаалгын газар, гараж талбай, гадаа зогсоолд тавьсан ба байршуулах үеийн бүх эрсдэл                                           | 100%                   |
|                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Хулгай дээрэм түүний үр дагавраас шалтгаалан даатгалын зүйлд учирсан хохирол                                                                                                                    | 100%                   |
|                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Галын эрсдэл /ахуйн болон автомашины цахилгаанаас үүссэн түймэр, дэлбэрэлт/                                                                                                                     | 100%                   |
|                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Албан үүрэг гүйцэтгэж байх үед баталгаат бус замаар зорчих үеийн эрсдэл                                                                                                                         | 100%                   |
|                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Байгалийн гамшиг /үер, газар хөдлөлт, аадар бороо, аянга мөндөр, хүчит салхи, цасан ба шороон шуурга/                                                                                           | 100%                   |
|                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Хөрсний нуралт, цөмрөлт                                                                                                                                                                         | 100%                   |
|                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Замын хөдөлгөөнд оролцсон болон оролцоогүй үеийн шилний эрсдэл                                                                                                                                  | 100%                   |
|                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Жолоо шилжүүлсэн үеийн эрсдэл                                                                                                                                                                   | 100%                   |
|                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Бүрэн хулгайн эрсдэл                                                                                                                                                                            | 100%                   |
|                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Нэмэлт нөхцөл                                                                                                                                                                                   |                        |
|                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Улаанбаатар хот дотор ослын газраас өөрөө явах боломжгүй болсон авто тээврийн хэрэгслийг засварын газар хүртэл үнэ төлбөргүй тээвэрлэх                                                          | Нэг автомашиныг 1 удаа |
|                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Үнэлгээний зардал                                                                                                                                                                               | Олгоно /100%/          |
|                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Даатгуулагчийн хүсэлтээр тээврийн хэрэгслийн албан ёсны дистрибьютер компанийн сэлбэг, засвар үйлчилгээний дүнгээр даатгалын үнэлгээг тооцно                                                    | Тийм                   |
|                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Даатгуулагчийн буруутай үйлдлээс учирсан хохирлыг даатгуулагч хариуцах хувь                                                                                                                     | 10%                    |
|                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Замын хөдөлгөөний дүрмийн 8, 12 дугаар бүлэгт заасан дүрмийн заалтыг зөрчсөнөөс үйлдэгдсэн зам тээврийн ослын улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлнө.                                              | 100%                   |
|                                                                                                                                                                                                 |                        |
| Албаны онцлог байдлаас хамааран нэг автомашиныг нэг алба хаагч жолоодох боломжгүй тул бүх тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалыг жолооч хязгааргүй хэлбэрээр даатгах. | Тийм                   |
|                                                                                                                                                                                                 |                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 7  | Сайн дурын жолоочийн хариуцлагын нэмэлт хамгаалалт                                                                                                                                                                                    | 50,000,000.00 төгрөг хүртэл                                                                                                                         |      |
| 8  | Нэмэлт нөхцөл (үргэлжлэл)                                                                                                                                                                                                             | Шинээр нийлүүлэгч байгууллагаас хүлээлгэн өгч автомашиныг акт үйлдэн хүлээн авсан өдрөөс хойш гэрээний хугацаанд хураамжгүйгээр даатгалд хамруулах. | Тийм |
|    | Онц нөхцөл байдал зарласан болон жагсаал цуглаан, нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдал үүссэн үед даатгал үзүүлэгч байгууллага бэлэн байдлын зэрэгт шилжиж түргэн шуурхай, тасралтгүй, шууд үйлчилгээ үзүүлж, нөхөн төлбөр олгоно. | Тийм                                                                                                                                                |      |
|    | Онц нөхцөл байдал зарласан болон жагсаал цуглаан, нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдал үүссэн үед автомашин гэмтсэн тохиолдолд даатгалд хамруулна.                                                                                 | 100%                                                                                                                                                |      |
| 11 | Даатгалын зүйлийн зах зээлийн үнэлгээ нь даатгалын үнэлгээнээс их тохиолдолд нөхөн төлбөрийг тооцон олгохдоо аливаа байдлаар хувь тэнцүүлэхгүй.                                                                                       | Тийм                                                                                                                                                |      |

## ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ БОЛОН ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛ ХИЙЛГЭХ ЖАГСААЛТ

| Д/д | Машины марк         | Үйлдвэрлэсэн он | Даатгалын үнэлгээ |
|-----|---------------------|-----------------|-------------------|
| 1   | HYUNDAI Sonata-8 LF | 2017            | 10,566,945.00     |
| 2   | HYUNDAI Sonata-8 LF | 2017            | 10,566.945.00     |
| 3   | Ниссан Теана        | 2016            | 17,728,000.00     |
| 4   | Ниссан Теана        | 2016            | 17,728,000.00     |
| 5   | Ниссан Теана        | 2016            | 17,728,000.00     |
| 6   | Ниссан Патрол V-62  | 2016            | 112,193,000.00    |
| 7   | Хьюндай Старекс     | 2011            | 10,586,250.00     |
| 8   | Киа Соренто         | 2016            | 26,356,825.00     |
| 9   | Тоёота Ланд круйзер | 2020            | 267,100,000.00    |
| 10  | Соната DN-8         | 2020            | 87,000,000.00     |
| 11  | Тусрай зориулалтын  |                 |                   |

|                                            |      |                |                  |
|--------------------------------------------|------|----------------|------------------|
| тоноглолтой эмнэлгийн автомашин /8371-УБУ/ | 2022 | 141,840,737.00 |                  |
| Тоёота Ланд круйзер                        | 2024 | 202,500,000.00 |                  |
| Тоёота Ланд круйзер                        | 2024 | 202,500,000.00 |                  |
| Альфард                                    | 2024 | 284,800,000.00 |                  |
| Hilux petrol                               | 2024 | 190,000,000.00 |                  |
| Нийт дүн                                   |      |                | 1,599,194,702.00 |

#### ТАНИЛЦСАН:

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга Г.Пүрэвсүрэн

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Д.Долгорсүрэн

#### ХЯНАСАН:

Аж ахуй, үйлчилгээний албаны даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

#### БОЛОВСРУУЛСАН:

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газрын гаалийн улсын байцаагч Г.Батбаяр

Аж ахуй, үйлчилгээний албаны гаалийн улсын байцаагч Б.Бямбацогт,  
Г.Ариунтуул

## IV БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

Өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ 32.1-д үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлт ашиглахаар заасан бол захиалагч тендерийн үнэлгээнд харгалзах шалгуур үзүүлэлтийг үлдээж бусад шалгуур үзүүлэлтийг хасна.

Энэ бүлэг нь ТШЗ-ны зүйл бөгөөд захиалагч өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрсөн бол тендерийн үнэлгээ хийхэд тендерийн маягтад тусгасан үнийн саналаас гадна энэ хэсэгт заасан нэг буюу хэд хэдэн шалгуур үзүүлэлтийг мөнгөөр илэрхийлэн, тендерийн үнийг хийсвэрээр нэмэгдүүлэх замаар тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлон үнэлгээ хийх зорилгоор ашиглана.

Захиалагч энэ хэсэгт зааснаас өөр шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзахгүй.

**1. Үйлчилгээ дуусгах хугацаа:** ["Ашиглана" эсхүл "Ашиглахгүй" гэж бичих]

Хэрэв "ашиглах" бол: Тухайн тендер шалгаруулалтад холбогдох гэрээний дагуу гүйцэтгэх хуваарьт заасан зөвшөөрөгдөх хугацааны хооронд (гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг эхлэх эхний өдрөөс хойш үүрэг гүйцэтгэвэл зохих сүүлчийн өдрийг оролцуулан) гэрээний үүргийг хэрэгжүүлсэн байх шаардлагатай. Захиалагчийн заасан гэрээний үүрэг гүйцэтгэх хугацаанаас өмнө гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерт урамшуулал, эсхүл үнэлгээнд бусад тендерээс давуу нөхцөл олгохгүй.

Захиалагч энэ шалгуур үзүүлэлтийг үнэлгээнд ашиглахаар тусгайлан зөвшөөрсөн тохиолдолд захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас хоцорч гүйцэтгэхээр санал болгосон тендерээс татгалзахгүй ба үнэлгээнд харгалзах зорилгоор хоцорсон хоног тутамд [хувь бичих]-аар тооцож тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмнэ.

Захиалагчаас заасан гэрээний гүйцэтгэлийн хуваарьт зааснаас [тоо бичих]-аас илүү ["сар", "өдөр" гэдэг үгнээс сонгож бичих] хоцроож гүйцэтгэх санал болгосон тендерээс татгалзана. Харин өгөгдлийн хүснэгтэд тусгайлан зөвшөөрөөгүй тохиолдолд захиалагчийн тогтоосон гүйцэтгэлийн хуваариас хойш гүйцэтгэх санал ирүүлсэн тендерийг шаардлагад нийцээгүй гэж үзнэ.

**2. Үйлчилгээний гэрээний гүйцэтгэлийн дараах үйлчилгээг захиалагчийн заасан газар үзүүлэх боломж:** ["Ашиглана" эсхүл "Ашиглахгүй" гэж бичих.]

Хэрэв "ашиглах" бол урсгал засвар үйлчилгээний цэг бий болгох болон үндсэн/шаардлагатай сэлбэг хэрэгслээр хангахын тулд захиалагчид шаардагдах зардлыг тусад нь үнэлж ирүүлсэн бол түүнийг үнэлгээний зорилгоор тендерийн харьцуулах үнэ дээр нэмж үнэлнэ.

**3. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдал:** ["Ашиглана" эсхүл "Ашиглахгүй" гэж бичих.]

Гэрээний гүйцэтгэлийн явцад байгаль орчинд нөлөөлөх байдалтай холбоотой дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. [Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]

**4. Хуульд нийцсэн бусад шалгуур үзүүлэлт:** ["Ашиглана" эсхүл "Ашиглахгүй" гэж бичих.]

Гэрээний гүйцэтгэлд хамаарах хуульд нийцсэн дараах үзүүлэлтийг үнэлгээнд харгалзан үзэж, тендерийн харьцуулах үнэ дээр хийсвэрээр нэмж үнэлнэ. [Захиалагч харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт, түүнд хамаарах утгыг доор жагсааж бичих.]

Тухайлбал хуулийн 12.3-т заасныг үндэслэн тендерийн үнэлгээнд эрчим хүч, байгалийн нөөцийн хэмнэлттэй, эдийн засгийн үр ашигтай хэрэглээний тогтвортой байдлыг хангах, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүлэмжийн хийн ялгарал болон хаягдал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ногоон орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн үйлчилгээ үзүүлэх тендерийн харьцуулах үнийг тодорхойлж болно.

---

## **V БҮЛЭГ. ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ МАЯГТ**

### **Маягт 1: Тендер илгээх маягт**

Манай [оролцогчийн нэр] нь танай байгууллагаас зарласан [тендер шалгаруулалтын нэр, дугаар] тендер шалгаруулалтад [үнийн хөнгөлөлт тооцоогүй тендерийн үнийг тоогоор болон үсгээр] төгрөгөөр тендерийн баримт бичигт заасан хуваарийн дагуу үйлчилгээ үзүүлэхээр, дор дурдсан нөхцөлийг баталж энэхүү тендер (цаашид "тендер" гэх)-ийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.

Тендерийн баримт бичиг, түүнд заасан гэрээний нөхцөл (гэрээний ерөнхий нөхцөл, тусгай нөхцөл, гэрээ баталгаажуулах маягт)-тэй танилцаж, бүрэн хүлээн зөвшөөрч тендер шалгаруулалтад оролцсон.

2.

3.

Оролцогч, түүний түншлэлийн гишүүн худалдан авах ажиллагаанд оролцохтой холбоотой хуулиар хориглосон нөхцөлд хамаарахгүй бөгөөд үүний дотор дараах нөхцөлийг гэрчилж байна:

4.

2.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-д заасан нөхцөл үүсээгүй;

2.2. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч, түүний эцсийн өмчлөгч, хөрөнгө эзэмшигч, хамтрагч, эсхүл эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа хувиараа аж ахуй эрхлэгч нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн



20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсэгт заасан албан тушаал эрхэлж байсан болон эрхэлж байгаа хүн, эсхүл түүнтэй хамаарал бүхий этгээд биш;

2.3. Захиалагчийн удирдлага, хяналт, захиргаанд ажилладаг албан тушаалтанд ашиг олгодоггүй.

2.4. Оролцогчийг төлөөлж буй этгээд нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1.3 дахь заалтад заасан хязгаарлалтад хамаарахгүй.

1.

Тендертэй холбоотой нотлох баримт, мэдээллийг холбогдох этгээдээс гаргуулах эрхийг захиалагчид үүгээр олгож байна.

2.

3.

Тендерт үнийн хөнгөлөлт ["санал болгоно" эсхүл "санал болгохгүй" гэж бичих]. [Хэрэв үнийн хөнгөлөлт санал болгох бол түүнийг хэрхэн хэрэглэх нөхцөл, аргачлалыг бичих].

4.

5.

Тендер нь тендерийн баримт бичигт заасны дагуу тендер нээснээс хойш [ажлын 30 ба түүнээс дээш хоногийн тоо] хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.

6.

7.

Тендерийн баримт бичгийн тендер шалгаруулалтын зааварчилгааны 6 дугаар зүйл, 13.4 болон 17.1-д заасныг зөрчсөн, эсхүл тендерт хуурамч баримт бичиг, мэдээллийг хүргүүлсэн бол уг тендерийг илт худал мэдээлэл бүхий тендер гэж тооцохыг хүлээн зөвшөөрч байна.

8.

9.

Тендерт санал болгосон үйлчилгээ нь оюуны өмчийн зөрчилгүй, эрхийн болон биет байдлын доголдолгүй болохыг баталж байна.

10.

11.

Тендерийг холбогдох журмын дагуу бусад оролцогчдод ил болгохыг үүгээр зөвшөөрч, тендерийг нууцлах аливаа үүргээс захиалагчийг бүрэн чөлөөлж байна.

12.

[Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд, эсхүл түүнээс эрх олгогдсон этгээдийн нэр, албан тушаал, гарын үсэг, байгууллагын тамга, тэмдэг]:

Хаяг:

---

## Маягт 2. Ижил төстэй үйлчилгээ үзүүлсэн гэрээний мэдээлэл

```
<html> | <th>Гэрээний нэр</th> <th>Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас</th> <th>Төсөвт өртөг</th> <th>Хугацаа /эхэлсэн, дууссан/</th> | </html>
```

---

## Маягт 3. Ижил төстэй гэрээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл

```
<html> | <th colspan="3">Оролцогчийн нэр: [түншлэлийн гишүүн тус бүр бүрэн дуусгавар болсон гэрээ тус бүрээр бөглөнө].</th> | | <td>1.</td> <td colspan="3">Захиалагчийн нэр</td> | | <td>2.</td> <td colspan="3">Гэрээний нэр</td> | | <td>3.</td> <td colspan="3">Гэрээний дугаар</td> | | <td>4.</td> <td>
```

colspan="3">Гэрээ байгуулсан огноо</td> | | <td>5.</td> <td colspan="3">Гэрээ дуусгавар болсон огноо</td> | | <td>6.</td> <td colspan="3">Гэрээний дүн</td> | | <td>7.</td> <td colspan="3">Гэрээ гүйцэтгэсэн хаяг, байршил</td> | | <td>8.</td> <td colspan="3">Гэрээнд оролцсон байдал (нэгийг сонгох) ☐ Үндсэн нийлүүлэгч ☐ Түншлэлийн гишүүн ☐ Туслан гүйцэтгэгч</td> | </html>

---

**Маягт 4. Хэрэгжүүлж байгаа, хэрэгжүүлэхээр эрх авсан гэрээний мэдээлэл**

<html> | <th>Гэрээний нэр</th> <th>Захиалагчийн нэр, хаяг, холбоо барих утас</th> <th>Төсөвт өртөг</th> <th>Гэрээ эхэлсэн хугацаа</th> <th>Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн хувь, мөнгөн дүнгээр</th> <th>Дуусах хугацаа</th> | </html>

---

**Маягт 5. Үйлчилгээг үзүүлэх ажлын хөтөлбөр болон аргачлалын талаарх танилцуулга**

Техникийн тодорхойлолтод тусгагдсан ажлын даалгаврыг гүйцэтгэх аргачлалын талаарх танилцуулга болон хэрэв ажлын даалгаврын талаар гаргах санал, зөвлөмж ирүүлнэ.

---

**Маягт 6. Үйлчилгээ үзүүлэх хуваарь**

Техникийн тодорхойлолтод тусгагдсан ажлын даалгаврын дагуу үзүүлэх үйлчилгээг гүйцэтгэх хуваарийг боловсруулж ирүүлнэ.

---

## Маягт 7. Хүний нөөцийн мэдээлэл

```
<html> | <th>Албан тушаал</th> <th>Ажилтны нэр</th>  
<th>Боловсрол, мэргэжлийн ур чадвар</th> <th>Нийт ажлын  
туршлага, жилээр</th> <th>Тухайн албан тушаалд ажилласан  
туршлага, жилээр</th> | </html>
```

## Маягт 11. Үндсэн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн мэдээлэл

```
<html> | <th>Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр,  
зориулалт</th> <th>Хүчин чадал</th> <th>Тоо ширхэг</th>  
<th>["Өөрийн эзэмшил" эсхүл "түрээс" аль нэгийг бичих]</th> |  
</html>
```

## Маягт 12. Нууцалсан баримт бичиг, мэдээллийн жагсаалт

```
<html> | <th>Нууцалсан баримт бичиг, мэдээлэл</th> <th>Хүний  
эмзэг мэдээлэлд хамаарах хууль зүйн үндэслэл</th> | |  
<td>1.</td> <td></td> | | <td>2.</td> <td></td> | |  
<td>3.</td> <td></td> | | <td>4.</td> <td></td> | |  
<td>5.</td> <td></td> | </html>
```

## VI БҮЛЭГ. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Захиалагч, түүнээс томилсон үнэлгээний хороо нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (цаашид “хууль” гэх)-ийн дагуу тендер шалгаруулалт зохион байгуулж үйлчилгээ үзүүлэхэд энэхүү гэрээний загварыг боловсруулж ашиглана.

Гэрээний ерөнхий нөхцөл (цаашид "ГЕН" гэх) болон гэрээний тусгай нөхцөл (цаашид "ГТН" гэх), гэрээ баталгаажуулах маягт, түүнд заасан бусад баримт бичиг нь хоёр талын эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох баримт бичиг болно. Энэ гэрээ нь захиалагчаас ажил, түүнтэй холбогдох бараа нийлүүлэх, үйлчилгээг үзүүлэх харилцааг зохицуулсан жишиг заалтуудыг агуулна. Гэрээний нөхцөлийг боловсруулахад ГЕН-д өөрчлөлт оруулахгүй.

ГТН-ийг тухайн ажлыг гүйцэтгүүлэх нөхцөлд тохируулан ГЕН-ийн холбогдох зүйл, заалтыг тодруулах, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зорилгоор ашиглана. Гэрээний нөхцөлийг бэлтгэхэд дараахыг анхаарна:

- 

ГЕН-ийн аль нэг зүйлд тодорхой мэдээллийг ГТН-д тусгахаар заасан бол холбогдох мэдээллийг ГТН-д заавал оруулна. ГЕН-ийн аль нэг зүйл, заалтыг тухайн ажлыг гүйцэтгэхэд хэрэглэхгүй бол энэ тухай ГТН-д тусгах;

- 

- 

Гэрээ баталгаажуулах маягтад шалгарсан тендерт оролцогчийн мэдээлэл болон "хамгийн сайн" үнэлэгдсэн тендерийн мэдээллийг тусгах;

- 

- 

Гэрээний үнийг тендерийн үнэд залруулга болон хөнгөлөлтийг тооцох бол түүнийг тооцож, нэг валютад хөрвүүлсний дараах үнээр тогтоох;

- 

- 

Гүйцэтгэх ажил, дагалдах бараа, үйлчилгээний дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, зураг зэргийг гэрээнд хавсаргах;

- 

-

ГЕН, ГТН болон холбогдох хавсралтууд нь өөр хоорондоо зөрчилдөөнгүй байх;

- 
- 

Гэрээ баталгаажуулах маягтын хаалтан дотор бичсэн жишээ, зааврыг тендер шалгаруулалтын үр дүнд шалгарсан тендерийн нөхцөлд тохирох үг, өгүүлбэр, тоо хэмжээ зэргээр тусгана. Зарим жишээ нөхцөлийг зөвхөн санаа өгөх зорилгоор оруулсан ба тухайн гэрээний онцлогийг харгалзан захиалагч эцэслэнэ.

- 
- 

Гэрээний зүйл болон бусад хэсгийн гарчиг нь гэрээний нөхцөлийн утга агуулгыг тайлбарлах үндэслэл болохгүй.

- 

---

## ГЭРЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ

### НЭГ. ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТАЙЛБАР

#### Тодорхойлолт

1.1. Энэхүү гэрээнд хэрэглэсэн үг, хэллэг, илэрхийлэл дор дурдсан утгыг агуулна:

1.1.1. "Захиалагч" гэж Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;

1.1.2. "Захиалагчийн төлөөлөгч" гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлахаас бусад Гэрээтэй холбоотой бүх асуудлаар Гүйцэтгэгчтэй харилцах, хяналтыг хэрэгжүүлэх эрхтэй Захиалагчаас томилогдсон этгээдийг;

- 1.1.3. “Гүйцэтгэгч” гэж гэрээ байгуулах эрх авсан бөгөөд Гэрээ баталгаажуулах маягтад нэрлэсэн этгээдийг;
- 1.1.4. “Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч” гэж Гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлахаас бусад Гэрээтэй холбоотой бүх асуудлаар Захиалагчтай харилцах эрхтэй Гүйцэтгэгчээс томилогдсон этгээдийг;
- 1.1.5. “Талууд” гэж Захиалагч болон Гүйцэтгэгчийг хамтад нь нэрлэснийг;
- 1.1.6. “Хууль” гэж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг;
- 1.1.7. “Үйлчилгээ” гэж ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолтод заасан ажлыг;
- 1.1.8. “Ажлын байр” гэж ажил гүйцэтгэж байгаа газрыг;
- 1.1.9. “Баталгаат хугацаа” гэж гүйцэтгэсэн ажлыг ашиглах явцад ажилд илэрсэн доголдлыг Гүйцэтгэгч хариуцах хугацааг;
- 1.1.10. “Гомдлын шаардлага гаргах хугацаа” гэж Захиалагчаас баталгаат хугацаанд илрүүлсэн доголдолтой холбогдуулж Гүйцэтгэгчид шаардлага гаргах хугацааг;
- 1.1.11. “Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал” гэж талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон, урьдчилан таамаглах боломжгүй, гэрээний үүргийг гүйцэтгэх боломжгүй болгох байгалийн гамшиг, Төрийн эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны үйлдэл /эс үйлдэхүй/, гоц халдварт, олон улсын хөл хориот өвчин, цар тахлын улмаас бүх нийтийн хорио цээр тогтоосон нөхцөл байдал бий болохыг ойлгоно.

## **Тайлбар**

- 1.2. Гэрээг тайлбарлах, хэрэглэхэд дараах журмыг баримтална:

1.2.1. Ганц тоогоор илэрхийлсэн үг нь олон тоон утгыг, олон тоогоор илэрхийлсэн үг нь ганц тоон утгыг илэрхийлж болно.

1.2.2. Бүлэг болон зүйлийн гарчиг нь гэрээг системчлэх зорилготой бөгөөд гэрээг тайлбарлахад ашиглахгүй.

1.2.3. Зүйл, заалт, үг өгүүлбэрийг энэ гэрээнд заасан нэр томъёог үндэслэн тайлбарлах бөгөөд гэрээнд тайлбарлаагүй тохиолдолд гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлана. Хэрэв гэрээний агуулгад нийцүүлэн тайлбарлах боломжгүй тохиолдолд Иргэний хуульд заасан журмыг баримтлан тайлбарлана.

1.2.4. Ерөнхий нөхцөл болон тусгай нөхцөл хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд тусгай нөхцөлийг баримтална.

1.2.5. Гэрээний хэрэгжилтийн явцад харилцах хэл нь Монгол хэл байх бөгөөд гэрээг өөр хэл дээр байгуулснаас хувиуд нь хоорондоо зөрчилдсөн тохиолдолд Монгол хэл дээрх хувийг баримтална.

## **ХОЁР. ЗАХИАЛАГЧ**

2.1. Захиалагч нь ажлын үр дүнг хүлээн авч, гэрээнд заасан хугацаанд үнийг төлнө.

2.2. Захиалагч хууль тогтоомж болон гэрээнд заасан баримт бичиг, зөвшөөрлийг Гүйцэтгэгчид зохих ёсоор гаргаж өгнө.

2.3. Захиалагч нь үйлчилгээ авахтай холбоотой гаргаж өгсөн ажлын даалгавар, техникийн нөхцөл зэрэг баримт бичгийн алдаатай холбоотой үр дагаврыг хариуцна.

### **Захиалагчийн төлөөлөгч**

2.4. Захиалагчийг төлөөлөн гүйцэтгэгчтэй харилцах, хяналт тавих төлөөлөгчийг Захиалагч томилно.



2.5. Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээллийг Гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.

2.6. Захиалагчийн төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.

### **Талбайд нэвтрэх зөвшөөрөл**

2.7. Захиалагч нь ажил эхлэхээс дуусах хүртэлх хугацаанд ажлын талбайд нэвтрэх, үйл ажиллагаа явуулах эрхийг Гүйцэтгэгчид бичгээр олгоно.

2.8. Ажлын талбайд нэвтрэх эрх олгоогүйгээс ажил гүйцэтгэх хугацаа хэтрэх болон түүнтэй холбоотой үүссэн аливаа үр дагаврыг Захиалагч хариуцна.

### **ГУРАВ. ГҮЙЦЭТГЭГЧ**

3.1. Гүйцэтгэгч нь ажлыг техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагад нийцүүлэн гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгэж, Захиалагчид хүлээлгэн өгнө.

3.2. Гүйцэтгэгч нь ажлын талбайд ажиллах хүч (удирдах ажилтан, инженер, техникийн ажилтан гэх мэт) болон ашиглаж буй тоног төхөөрөмж, машин механизмын дэлгэрэнгүй жагсаалт, мэдээллийг Захиалагчид өгнө.

3.3. Ажил гүйцэтгэхэд шаардагдах материал, техник, тоног төхөөрөмж, машин механизм, сэлбэг хэрэгсэл, баримт бичгүүд, Гүйцэтгэгчийн түр ба байнгын ажлын байранд ажиллах ажилтан болон үйлчилгээг гүйцэтгэгч хариуцна.

3.4. Ажлын явцад шаардлагатай ус, хий, цахилгаан холбооны болон бусад хангамжийг Гүйцэтгэгч хариуцна.

3.5. Гүйцэтгэгч нь нийт ажлын 20 (хорь) хувиас дээш ажлыг Туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэхгүй байх үүрэгтэй.

3.6. Гүйцэтгэгч нь гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүргийг бусдад шилжүүлэхгүй байх үүрэгтэй.

3.7. Гүйцэтгэгч нь захиалагч, түүний эрх олгосон этгээдийг ажлын талбайд чөлөөтэй нэвтрүүлэх үүрэгтэй.

### **Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч**

3.8. Гүйцэтгэгч нь Захиалагчтай харилцах эрх бүхий этгээдийг томилж, гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.

3.9. Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч нь гэрээнд заасан ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай тухайн салбараар мэргэшсэн, дадлага туршлага бүхий хүн байна.

3.10. Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгч нь төлөөлүүлэгчээс бичгээр олгосон зөвшөөрөлгүйгээр эрх, үүргээ аливаа хэлбэрээр бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.

### **Техникийн болон ажлын талбайн өгөгдөл**

3.11. Захиалагч нь үйлчилгээтэй холбоотой нөхцөл байдлын талаарх өөртөө байгаа бүх өгөгдөл мэдээллийг Гүйцэтгэгчид мэдээллийн журмаар ажил эхлэхээс өмнө өгнө.

### **Аюулгүй байдал**

3.12. Гүйцэтгэгч ажлын талбайд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын хууль зэрэг хөдөлмөрийн аюулгүй байдалд холбогдох бусад хууль тогтоомж, техникийн зохицуулалт, стандарт, норм ба дүрмийг дагаж мөрдүүлнэ.

3.13. Гүйцэтгэгч нь ажлын талбай дээрх бүх үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг хангана.

3.14. Ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсгийг байгалийн болон бусад хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамгаална.

3.15. Ажилчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана.

3.16. Гүйцэтгэгч нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой үүссэн аливаа хариуцлагыг бүрэн хариуцна.

3.17. Гүйцэтгэгч нь ГЕН-ийн 3.19-3.22-т заасан үүргээ биелүүлээгүй, зохих ёсоор биелүүлээгүйгээс үүсэх аливаа үр дагаврыг бүрэн хариуцна.

3.18. Ажилд ашигласан эсхүл бий болгосон аюултай, хортой, бохирдсон материал, бодисыг холбогдох хууль тогтоомж, Захиалагчийн шаардлагын дагуу хадгалж, устгана.

## **ДӨРӨВ. АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ХУГАЦАА, ЯВЦЫН ТАЙЛАН**

### **Ажил эхлэх**

4.1. Гүйцэтгэгч нь ГТН-д заасан хугацаанд ажлыг эхлүүлж, ажлын хуваарийн дагуу гүйцэтгэнэ.

4.2. Гүйцэтгэгч нь ажил гүйцэтгэх дэлгэрэнгүй хөтөлбөр (төлөвлөгөө)-ийг ГТН-д заасан хугацаанд захиалагчийн төлөөлөгчид хүргүүлнэ.

4.3. Хөтөлбөрт ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай бүх үйл ажиллагааны ерөнхий аргачлал, зохион байгуулалт, дэс дараалал, ажлыг эхлэхээс дуусах хүртэл ажлын үе шатны хугацааг болон бусад шаардлагатай мэдээллийг тусгасан байна.

4.4. Хөтөлбөр (төлөвлөгөө)-т өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд Захиалагчийн төлөөлөгчид мэдэгдэнэ.

### **Хугацаа сунгах**

4.5. Гүйцэтгэгч дараах тохиолдолд ажил гүйцэтгэх хугацааг сунгах тухай хүсэлт гаргаж болно:

4.5.1. ажлыг гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгэх боломжгүйд хүргэсэн гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон;

4.5.2. холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандарт шинээр батлагдсан, өөрчлөгдсөн нь ажлын гүйцэтгэлд нөлөөлөхөөр байвал;  
4.5.3. Захиалагч хугацаандаа төлбөр төлөх үүргээ биелүүлээгүй;  
4.5.4. Захиалагч зөвшөөрөл, баримт бичиг гаргуулах хүргүүлэх үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй нь ажлын хугацаанд нөлөөлсөн.

4.6. Гүйцэтгэгч хугацаа сунгах хүсэлтийг холбогдох нотлох баримтын хамт Захиалагчид ирүүлнэ.

4.7. ГЕН-ийн 4.5.1-т заасан нөхцөл байдал үүссэн болохыг Гүйцэтгэгч нотлох үүрэгтэй.

4.8. Захиалагч ГЕН-ийн 4.5-д заасан үндэслэлийн аль нэг нь бүрдсэн тохиолдолд Гүйцэтгэгчийн хүсэлтийг үндэслэн хугацааг сунгаж болно.

#### **Ажлын явцын тайлан**

4.9. Гүйцэтгэгч ажлын явцын тайланг ГТН-д заасан хуваарийн дагуу гаргаж Захиалагчийн төлөөлөгчид хүргүүлнэ.

4.10. Явцын тайланд үйл ажиллагаа бүрийн бодит гүйцэтгэлийн хувийг гаргаж, түүнийг төлөвлөсөн хувьтай харьцуулсан харьцуулалт, хийгдээгүй ажил байвал тухайн ажлын талаарх мэдээлэл, хэзээ хийх санал, Захиалагчийн төлөөлөгчийн шаардсан бусад мэдээллийг тусгана.

4.11. Гүйцэтгэгч нь ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсгийг ажиллуулж, техник үйлчилгээ хийх, задлах, буцаан угсрах, тохиргоо хийх болон засварлах талаар ашиглалт үйлчилгээний зааварчилгааг Захиалагчид гаргаж өгнө.

#### **ТАВ. ГЭРЭЭНИЙ ҮНЭ БА ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦӨЛ**

##### **Гэрээний үнэ**

5.1. Гэрээний үнийг гэрээ баталгаажуулах маягтад заана.

5.2. Гэрээний үнэд хуулийн 11.11-д заасан үндэслэлээр тохируулга хийх эсэх, тохируулга хийх бол аргачлалыг ГТН-д тусгана.

5.3. ГЕН-ийн 5.2-т заасны дагуу үнэ тохируулж, гэрээний үнэ өөрчлөгдсөн тохиолдолд гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт орсноос хойш өөрчлөгдсөн үнийг баримтална.

### **Урьдчилгаа төлбөр**

5.4. Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт урьдчилгаа төлбөр олгохоор заасан бөгөөд Гүйцэтгэгч урьдчилгаа төлбөрийн хүсэлт гаргасан бол Захиалагч урьдчилгаа төлбөрийг ГТН-д заасан хэмжээгээр олгоно.

5.5. Захиалагч нь урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг хүлээн авснаас хойш Гүйцэтгэгчид ГТН-д заасан хугацаанд урьдчилгаа төлбөр олгоно.

### **Төлбөрийн нөхцөл**

5.6. Захиалагч нь төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхийг үндэслэн ГТН-д заасан хугацаанд төлбөрийг төлнө.

5.7. Захиалагч гэрээний үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэсэн тухай баримтын хуулбар хувь болон холбогдох баримтыг төлбөрийн хүсэлт, нэхэмжлэхэд хавсаргахыг шаардаж болно.

5.8. Гүйцэтгэгчийн хүсэлтээр Захиалагч ажил хүлээлгэн өгөх хугацааг ГЕН-ийн 4.8-д заасны дагуу сунгасан бол сунгагдсан хугацаагаар Захиалагчийн төлбөр төлөх хугацааг сунгагдсан гэж үзнэ.

5.9. Захиалагчийн төлсөн аливаа төлбөрийг ажил, түүний бүрэлдэхүүний хэсгийг хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзэх үндэслэл болохгүй.

5.10. Төлбөрийн нэхэмжлэх нь Монгол Улсын Үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн байна.

5.11. Захиалагч нь алданги болон бусад төлбөр шаардах эрхтэй бол Гүйцэтгэгчид төлөх төлбөрөөс суутгана.

## **ЗУРГАА. БАТАЛГАА БА БАТАЛГААТ ХУГАЦАА**

### **Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа**

6.1. ГЕН-ийн 5.4-д заасны дагуу урьдчилгаа төлбөр олгохоор бол ГТН-д заасан хэмжээний урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг ГТН-д заасан хугацааны дотор хуульд заасан хэлбэрээр, холбогдох маягтын дагуу ирүүлнэ.

### **Гүйцэтгэлийн баталгаа**

6.2. Гүйцэтгэлийн баталгаа гаргуулахаар Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан бол Гүйцэтгэгч нь тухайн төсвийн жилд санхүүжих дүнгийн 3 хувийн дүнтэй гүйцэтгэлийн баталгааг холбогдох маягтын дагуу захиалагчаас шаардсан хугацааны дотор ирүүлнэ. Төсвийн жил дамжин хэрэгжих гэрээний гүйцэтгэлийн баталгааг Гүйцэтгэгч жил бүр шинэчлэн ирүүлнэ.

6.3. Захиалагч дараах нөхцөл бий болсон тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үл маргах журмаар хангуулна:

6.3.1. Гүйцэтгэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ аливаа шалтгааны улмаас гүйцэтгээгүй;

6.3.2. Гүйцэтгэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгээгүй;

6.3.3. Гүйцэтгэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх боломжгүй болсон.

6.4. Захиалагч Гүйцэтгэлийн баталгаагаар үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулсан нь Гүйцэтгэгчээс алданги, хохирол шаардах эрхийг хязгаарлахгүй.

6.5. ГЕН-ийн 4.8-д заасны дагуу хугацаа сунгагдсан тохиолдолд Гүйцэтгэгч гүйцэтгэлийн баталгааг мөн хугацаагаар сунгуулна.

6.6. Чанарын баталгаа шаардсан тохиолдолд ГЕН-ийн 6.8-д заасан Чанарын баталгаа гаргаснаар Гүйцэтгэлийн баталгааг чөлөөлнө.

### **Чанарын баталгаа**

6.7. Үйлчилгээний чанарын баталгааг хангуулах зорилгоор баталгаат хугацаанд Чанарын баталгаа гаргуулж болно. Чанарын баталгаа гаргуулах бол чанарын баталгааны хэмжээг ГТН-д заана.

6.8. Гүйцэтгэгч Чанарын баталгааг хуулийн 42.5-д заасны дагуу баталгаажуулж болно.

6.9. ГЕН-ийн 6.9-д заасны дагуу баталгаажуулсан тохиолдолд Захиалагч барьцаалсан мөнгийг баталгаанд заасан дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр олгоно.

6.10. Баталгаат хугацаанд үйлчилгээнд аливаа доголдол илрээгүй бол Чанарын баталгааг чөлөөлнө.

6.11. ГЕН-ийн 8.6-д зааснаар Захиалагч доголдлыг арилгасан бол доголдол арилгахтай холбоотой гарсан зардал, хохирлыг суутгаж, баталгаат хугацаа дуусмагц үлдсэн мөнгийг Гүйцэтгэгчид олгоно.

6.12. ГЕН-ийн 8.5-д заасны дагуу доголдлыг арилгасан тохиолдолд баталгаат болон гомдлын шаардлага гаргах хугацаа хэвийн үргэлжилнэ.

### **Баталгаат хугацаа**

6.13. Ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсэгт баталгаат хугацаа тогтоох бөгөөд баталгаат хугацааг ГТН-д заана.

6.14. Захиалагч нь баталгаат хугацаанд илэрсэн доголдлыг арилгуулахыг Гүйцэтгэгчээс шаардах эрхтэй.

## **ДОЛОО. ЭРСДЭЛ БА ДААТГАЛ**

### **Бусдад учруулсан хохирлыг арилгах**

7.1. Үйлчилгээ үзүүлэх хугацаанд Гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгч түүний эрх бүхий этгээдийн аливаа үйлдэл (эс үйлдэхүй)-н улмаас бусдад эдийн болон эдийн бус хохирол (хүний амь нас, эрүүл мэнд) учирсан бол хохирлыг Гүйцэтгэгч хариуцна.

7.2. Захиалагч түүний эрх олгогдсон этгээдийн үйлдэл (эс үйлдэхүй)-н улмаас эдийн болон эдийн бус хохирол (хүний амь нас, эрүүл мэнд) учирсан бол Гүйцэтгэгч хариуцахгүй.

### **Захиалагчийн хүлээх эрсдэл**

7.3. Захиалагч дараах эрсдэлийг хариуцна:

7.3.1. Үйлчилгээний үр дүнг захиалагчид шилжүүлснээс хойш ажлын үр дүн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй онцгой нөхцөл байдлын улмаас гэмтсэн, устсан;

7.3.2. гүйцэтгэсэн үйлчилгээг хүлээлгэн өгөх мэдэгдэл өгсөн боловч захиалагч ажлыг хүлээн авах үүргээ биелүүлээгүйгээс ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсэг гэмтсэн, устсан;

7.3.3. Захиалагчийн буруутай үйлдэл (эс үйлдэхүй)- н улмаас үйлчилгээ, материал болон тоног төхөөрөмж гэмтсэн, устсан;

7.3.4. Захиалагчийн ажлын даалгаврын алдааны улмаас үүссэн аливаа эрсдэл.

7.4. Үйлчилгээний доголдлын улмаас захиалагч ажлын үр дүнг хүлээн авахаас татгалзсан бол ажлыг хүлээн авах хүртэлх хугацаанд бий болсон аливаа эрсдэлийг захиалагч хариуцахгүй.

### **Даатгал**

7.5. Гүйцэтгэгч нь ажлын явцад учирч болзошгүй эрсдэлийг ажил эхлэх өдрөөс дуусах хүртэл хугацаанд ГТН-д заасан даатгалд даатгуулна.

7.6. Захиалагч болон гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгчийн буруутай үйлдэл (эс үйлдэхүй)-ээс гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учирч болзошгүй хохирлыг Гүйцэтгэгч даатгуулна.

7.7. Гүйцэтгэгч нь даатгалын гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг захиалагчийн төлөөлөгчид хүргүүлнэ.

7.8. Гүйцэтгэгч даатгалын гэрээ, гэрчилгээний хуулбар хувийг ирүүлээгүй бол захиалагч уг даатгалын гэрээг байгуулж, даатгалын хураамжийг Гүйцэтгэгчээс гаргуулна.

7.9. Даатгалын нөхцөлийг Захиалагчийн төлөөлөгчийн зөвшөөрөлгүйгээр өөрчлөхийг хориглоно.

### **НАЙМ. ДОГОЛДОЛ ИЛРҮҮЛЭХ, АРИЛГАХ**



8.1. Гүйцэтгэгчээс ирүүлсэн үйлчилгээ, түүний хэсэг нь зөрчил, доголдолгүй байна.

8.2. Захиалагчийн төлөөлөгч үйлчилгээний явцад зөрчил, доголдолтой байж болзошгүй аливаа ажилд зөрчил, доголдлыг илрүүлэх, уг ажлын далд хэсгийг нээж шалгалт, туршилт явуулах талаар зааварчилгааг Гүйцэтгэгчид өгнө.

8.3. Захиалагч хүлээж авсан ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсэгт ГТН-д заасан баталгаат хугацааны дотор зөрчил, доголдол илэрвэл гомдлын шаардлага гаргах хугацаа дуусахаас өмнө зөрчил, доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг Гүйцэтгэгчид хүргүүлнэ.

8.4. Гүйцэтгэгч Доголдол арилгах тухай мэдэгдлийг хүлээн авмагц доголдол арилгах ажлыг эхлүүлнэ.

8.5. Доголдол арилгах тухай мэдэгдэл өгсөн тухай бүр Гүйцэтгэгч уг зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд өөрийн зардлаар арилгана.

8.6. Гүйцэтгэгч зөрчил, доголдлыг мэдэгдэлд заасан хугацаанд арилгаагүй бол Захиалагч өөрийн зардлаар арилгаж болно.

8.7. Захиалагчийн гаргасан зардлыг Гүйцэтгэгч үл маргах журмаар төлнө.

8.8. Доголдлыг арилгах явцад ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсгийг Захиалагч ашиглаж чадаагүй бол доголдлыг арилгах хугацаагаар баталгаат хугацаа сунгагдана.

### **Далд доголдол**

8.9. Ажил хүлээн авсан баримт (акт) үйлдсэн ч ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсэгт илэрсэн далд доголдол, түүний улмаас үүссэн аливаа үр дагаврыг Гүйцэтгэгч хариуцна.

### **Зураг төслийн доголдол**

8.10. Зураг төслийг Захиалагч боловсруулсан бол зураг төсөлтэй холбоотой аливаа асуудал (зураг төслийн үнэн зөв, түүнээс үүссэн ажлын доголдол гэх мэт)-ыг Захиалагч хариуцна.

8.11. Гүйцэтгэгч нь өөрийн гүйцэтгэсэн Ажлын зураг төсөл, холбогдох баримт бичгүүд, мэдээлэл ба өгөгдлүүдийн үнэн зөвийг хариуцна.

## **ЕС. ГЭРЭЭГ ЦУЦЛАХ**

### **Захиалагч гэрээг цуцлах**

9.1. Захиалагч дараах үндэслэлээр гэрээг цуцалж болно:

9.1.1. Гүйцэтгэгч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр үйлчилгээ үзүүлээгүй;

9.1.2. Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацааг тогтоосон боловч үр дүн гараагүй;

9.1.3. Гүйцэтгэгч Гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүргийг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн бусдад шилжүүлсэн, бусдаар гүйцэтгүүлсэн;

9.1.4. Гүйцэтгэгч нь тендерт оролцохдоо буюу гэрээг гүйцэтгэх явцдаа авилгийн гэмт хэрэгт холбогдсон нь шүүх болон холбогдох байгууллагаар тогтоогдсон;

9.1.5. ГТН-д заасан алдангийн нийт дүн гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 50 (тавин) хувиас хэтэрсэн;

9.1.6. Гүйцэтгэгч нийт ажлын 20 (хорь)-аас дээш хувийг нэг буюу түүнээс дээш туслан гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлсэн;

9.1.7. Ажил гүйцэтгэх хугацаанд Гүйцэтгэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл дуусаж сунгагдаагүй, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болсон.

9.1.8. Гүйцэтгэгч өөрийн тендерийн давуу эрх тооцуулсан нөхцөлийн дагуу гэрээний үүргийг биелүүлээгүй, эсхүл хуулийн этгээдийн хувьд тус нөхцөлийг хангахгүй болсон.

9.2. Захиалагч ГЕН-ийн 9.1-д заасан үндэслэлээс гадна хэдийд ч гэрээг цуцалж болно.

### **Гүйцэтгэгч гэрээг цуцлах**

9.3. Гүйцэтгэгч дараах үндэслэлээр гэрээг цуцалж болно:

9.3.1. Захиалагч нь гэрээнд заасан үндсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй бөгөөд тогтоосон нэмэлт хугацаанд биелүүлээгүй;

9.3.2. ГТН-д заасан алдангийн нийт дүн гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 50 (тавин) хувиас хэтэрсэн;

9.3.3. Захиалагч нь ажлыг түр зогсоосон нь гүйцэтгэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд сөргөөр нөлөөлөхөөр бол.

9.4. Гэрээг цуцлах тал нь нөгөө талдаа үүргийн зөрчлийг арилгах нэмэлт хугацаа тогтоосон мэдэгдэл хүргүүлнэ. Нэмэлт хугацаа нь үүргийг гүйцэтгэх ердийн боломжит хугацаа байна.

9.5. Тогтоосон нэмэлт хугацаанд үүргээ гүйцэтгээгүй эсхүл нэмэлт хугацаа тогтоосон ч үр дүнд хүрэхгүй болох нь илт, ГЕН-ийн 4.8-т зааснаар хугацаа сунгагдсан бол Захиалагч үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа тогтоохгүй байж болно.

9.6. Нэмэлт хугацаа тогтоох шаардлагагүй, нэмэлт хугацаа тогтоосон мэдэгдэлд хариу ирүүлээгүй эсхүл тогтоосон хугацаанд зөрчлийг арилгаагүй тохиолдолд гэрээг цуцлах тал нь нөгөө талд гэрээг цуцлах мэдэгдэл хүргүүлнэ.

9.7. Гүйцэтгэгч ГЕН-ийн 9.6-т заасан мэдэгдлийг хүлээн авсан бол нэн даруй эсхүл мэдэгдэлд заасан хугацаанд ажлын гүйцэтгэсэн хэсгийг хамгаалах, ажлын талбайг цэвэр аюулгүй нөхцөлд үлдээхэд чиглэснээс бусад цаашид гүйцэтгэх бүх ажлаа зогсоож, Гэрээг цуцлах өдөр хүртэл гүйцэтгэсэн ажил, түүний бүрэлдэхүүн хэсэгт холбогдох баримт бичгүүдийг Захиалагчид баримт (акт үйлдэн)-аар хүлээлгэн өгнө.

### **Гэрээг цуцалсны дараах төлбөр**

9.8. ГЕН-ийн 9.1-д заасны дагуу Гэрээг цуцалсан тохиолдолд Гүйцэтгэгч гэрээг цуцлах өдөр хүртэлх гүйцэтгэсэн ажлын төлбөрийг шаардах эрхтэй.

9.9. ГЕН-ийн 9.2-т заасны дагуу Гэрээг цуцалсан тохиолдолд Захиалагч гүйцэтгэгчид дараах төлбөрийг төлнө:

9.9.1. Гэрээ цуцлах өдөр хүртэлх гүйцэтгэсэн ажлын төлбөр;

9.9.2. Ажлын талбайгаас Гүйцэтгэгчийн тоног төхөөрөмжийг нүүлгэхтэй холбоотой үүссэн зардал;

9.9.3. Гэрээг цуцалсантай холбоотойгоор Гүйцэтгэгчээс туслан гүйцэтгэгчид төлөх шаардлагатай болсон аливаа төлбөр;

9.9.4. Гүйцэтгэгчээс ажлыг хамгаалах, ажлын талбайг цэвэр, аюулгүй нөхцөлд үлдээхэд зарцуулсан зардал;

9.9.5. Гэрээг цуцалсантай шууд холбоотой бусад зардал, учирсан хохирол.

## **АРАВ. БУСАД ЗААЛТ**

### **Мэдэгдэл**

10.1. Талуудын мэдэгдэл, зааварчилгаа, мэдээлэл болон бусад харилцаа төлөөлөгчөөр дамжина.

10.2. Гэрээний үүргийн гүйцэтгэлтэй холбоотой бүх мэдэгдэл (зөвшөөрөл, татгалзал, баталгаа, баталгаажуулалт, нэхэмжлэх, гэрчилгээ, шийдвэр, хүсэлт, захидал үүгээр хязгаарлагдахгүй) нь бичгээр үйлдэгдэнэ.

10.3. Мэдэгдлийг биечлэн хүргүүлэх эсхүл баталгаат шуудангаар гэрээ баталгаажуулах маягтад заасан төлөөлөгчийн хаягаар илгээнэ.

10.4. Дараах тохиолдолд мэдэгдлийг хүлээн авсанд тооцно:

10.4.1. баталгаат шуудангаар илгээсэн тохиолдолд шууданд хийсэн өдрөөр төлбөр төлсөн баримтыг үндэслэн;

10.4.2. биечлэн хүргүүлсэн мэдэгдлийг нөгөө талын төлөөлөх эрх бүхий этгээд хүлээн авсан огноогоор, тэмдэглэлийг үндэслэн.

10.5. Аль нэг тал нь ажлын газрын хаяг, утас, шуудангийн хаягаа сольсон тохиолдолд нөгөө талдаа нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.

10.6. ГЕН-ийн 10.5-д заасан үүргээ биелүүлээгүйгээс үүсэх үр дагаврыг мэдэгдээгүй тал хариуцна.

10.7. Нэн даруй мэдэгдэх шаардлагатай яаралтай мэдэгдлийг ГЕН-ийн 10.2-т зааснаас өөр хэлбэрээр мэдэгдэж болох бөгөөд мэдэгдлийг дараа нь баталгаажуулж бичгээр хүргүүлнэ.

### **Төлөөлөгч өөрчлөгдөх**

10.8. Талууд төлөөлөгчийг өөрийн санаачилгаар өөрчилж болно.

10.9. Төлөөлөгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд нэн даруй нөгөө талдаа бичгээр мэдэгдэнэ.

10.10. Мэдэгдэлд төлөөлөгчийн эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, холбоо барих утас (ажлын болон хувийн), цахим шуудангийн хаягийг заавал тусгасан байна.

10.11. Төлөөлөгч өөрчлөгдсөн мэдэгдлийг нөгөө талд хүргүүлснээр өмнөх төлөөлөгчийн эрх, үүрэг дуусгавар болно.

### **Үйлчилгээнд өөрчлөлт, залруулга хийх нөхцөл**

10.12. Талууд үйлчилгээний чанар, үр ашиг, аюулгүй байдлыг сайжруулах зорилгоор ажлын ерөнхий гүйцэтгэлийн хүрээнд хамаарсан, техник технологийн хувьд боломжтой бөгөөд гэрээний хугацаа, үнэд нөлөөлөхгүй бол ажилд өөрчлөлт оруулж болно.

10.13. Гүйцэтгэгч болон Захиалагч өөрчлөлт хийх шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд өөрчлөлтийн төслийг гүйцэтгэгч гаргана.

10.14. Захиалагч төслийг үндэслэн ГЕН-ийн 10.12-т заасан нөхцөл, шаардлага хангасан гэж үзвэл өөрчлөлт хийх мэдэгдлийг хүргүүлнэ.

10.15. Захиалагчийн зөвшөөрөлгүй өөрчлөлт хийсэнтэй холбоотой техник, технологийн алдаа гарсан, гэрээний хугацаа хэтэрсэн, үнэ өссөн тохиолдолд үр дагаврыг Гүйцэтгэгч хариуцна.

## **Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал**

10.16. Үйлчилгээг гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгэх боломжгүйд хүргэсэн Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд Гүйцэтгэгч энэ тухай нэн даруй Захиалагчийн төлөөлөгчид бичгээр мэдэгдэнэ. Бичгээр мэдэгдэх нь хугацаа шаардахаар бол ГЕН-ийн 10.7-д заасан хэлбэрээр урьдчилан мэдэгдэж болно.

10.17. Гүйцэтгэгч нь Захиалагчаас зааварчилгаа өгөх хүртэл гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга замыг хайна.

10.18. Захиалагч ердийн боломжит хугацаанд зааварчилгаа өгөх бөгөөд талууд харилцан зөвшилцөж гэрээг хэрэгжүүлэх боломжит бүх арга хэмжээг авна.

10.19. Гэрээг хэрэгжүүлэх захиалагчийн зааварчилгаа, Гүйцэтгэгчийн авсан арга хэмжээ үр дүнд хүрээгүй тохиолдолд Гүйцэтгэгч ГЕН-ийн 4.5-д заасан хүсэлтийг гаргаж болно.

## **Оюуны өмчийн эрх**

10.20. Үйлчилгээг үзүүлэх явцад болон үйлчилгээ үзүүлсэнтэй холбоотойгоор гуравдагч этгээдийн оюуны өмчийн эрх зөрчигдсөн нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр тогтоогдсон бол буруутай тал нь хариуцлагыг хүлээж, холбогдон гарах зардал, хохирлыг арилгана.

## **Алданги**

10.21. Захиалагч нь төлбөр төлөх үүргээ хугацаандаа гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Гүйцэтгэгчид төлнө.

10.22. Гүйцэтгэгч нь үйлчилгээг гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгээгүй тохиолдолд хугацаа хэтэрсэн хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгээр ГТН-д заасан хувь хэмжээгээр алдангийг Захиалагчид төлнө.

## **Нууцлал**

10.23. Талууд гэрээг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан хуулиар тогтоосон болон байгууллагаас нууц гэж нууцалж хамгаалалтад авсан аливаа мэдээллийг нөгөө тал зөвшөөрсөн эсхүл эрх бүхий байгууллага шаардсанаас бусад тохиолдолд гуравдагч этгээдэд задруулахгүй, дамжуулахгүй, нийтэд ил болгохгүй.

10.24. Талуудын хувьд нууц мэдээллийг нөгөө талдаа ил болгож байгаа тохиолдолд нууц гэсэн тэмдэглэл хийж, нууцыг задруулахгүй байх мэдэгдлийн хамт өгнө.

**Маргаан шийдвэрлэх**

10.25. Гэрээнээс үүссэн аливаа маргааныг талууд харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ.

10.26. Маргааныг зөвшилцөж, шийдвэрлэж эс чадвал Монгол улсын шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.

---

**ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ**

<html> | <th>ГЕН 4.1.</th> <td colspan="2">Үйлчилгээ үзүүлж эхлэх хугацаа: Гэрээ байгуулсан өдрөөс эхлэн 1 жилийн хугацаанд</td> | | <th>ГЕН 4.2.</th> <td colspan="2">Үйлчилгээ үзүүлэх дэлгэрэнгүй хөтөлбөр (төлөвлөгөө) ирүүлэх хугацаа: Гэрээ байгуулах үед ирүүлнэ.</td> | | <th>ГЕН 4.9.</th> <td colspan="2">Үйлчилгээний явцын тайлан гаргах хуваарь болон ирүүлэх хугацаа: Сар бүрийн 25-ны өдөр, улирал бүрийн сүүлийн сарын 25-ны өдөр тус тус даатгалын тохиолдлын тухай тайланг гаргаж ирүүлнэ.</td> | | <th>ГЕН 5.2.</th> <td colspan="2">Үнийн тохируулга: "Хийхгүй"</td> | | <th>ГЕН 5.4.</th> <td colspan="2">Урьдчилгаа төлбөр олгох эсэх: Үгүй</td> | | <th>ГЕН 5.5.</th> <td colspan="2">Урьдчилгаа төлбөр олгох хугацаа: Үгүй</td> | | <th>ГЕН 5.6.</th> <td colspan="2">Төлбөр төлөх хугацаа: Гэрээнд захиалагч талтай зөвшилцөнө.</td> | | <th>ГЕН 6.1.</th> <td colspan="2">Урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээ: Үгүй</td> | | <th>ГЕН 6.7.</th> <td colspan="2">Чанарын баталгаа:<br/>Чанарын баталгаа шаардах эсэх: "Шаардахгүй"</td> | | <th>ГЕН 6.13.</th> <td colspan="2">Баталгаат хугацаа: Гэрээний

```
хугацаанд</td> | | <th>ГЕН 7.5.</th> <td
colspan="2">Даатгал:<br/>Хууль журамд нийцүүлнэ</td> | |
<th>ГЕН 10.21.</th> <td colspan="2">Захиалагчийн төлөх
алдангийн хувь:<br/>Алдангийн хувь: Үгүй</td> | | <th>ГЕН
10.22.</th> <td colspan="2">Гүйцэтгэгчийн төлөх алдангийн
хувь:<br/>Алдангийн хувь: хоног тутамд 0.5 хувь</td> | </html>
```

## ГЭРЭЭ БАТАЛГААЖУУЛАХ МАЯГТ

[Тендер шалгаруулалтын нэрийг бичих] гэрээ. Дугаар № [Тендер шалгаруулалтын дугаарыг бичих]

[хот/аймаг]

Нэг талаас [захиалагчийн нэрийг бичих] (цаашид “Захиалагч” гэх), нөгөө талаас [гүйцэтгэгчийн нэрийг бичих] (цаашид “Гүйцэтгэгч” гэх) нь Гүйцэтгэгчийн ирүүлсэн тендерийг хүлээн зөвшөөрч энэхүү гэрээг дараах нөхцөлөөр байгуулав.

Энэхүү гэрээ нь Захиалагч болон Гүйцэтгэгчийн хооронд ажил гүйцэтгэх, дагалдах бараа нийлүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэх (цаашид хамтад нь “Үйлчилгээ” гэх) болон үнэ төлөхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулна.

1.

Энэ гэрээний дагуу гүйцэтгэх Үйлчилгээний үнэ нь [гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэлд заасан үнийн дүнг тоогоор болон үсгээр бичих] төгрөг (цаашид “гэрээний үнэ” гэх) байна. Гэрээний үнэ нь санхүүжилтийн дээд хэмжээ байна.

2.

3.



Гэрээний үнийг Гүйцэтгэгч [Гүйцэтгэгчийн нэрийг бичих]-ийн харилцах [Банкны нэрийг бичих] банкны [дансны дугаар бичих] дугаар дансанд шилжүүлнэ.

4.

5.

Дор дурдсан баримт бичиг нь цаашид гэрээний хэсэг болно. (цаашид “гэрээний баримт бичиг” гэх). Үүнд:

6.

3.1. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл;

3.2. Гүйцэтгэгч тендер илгээсэн маягт;

3.3. Гэрээний тусгай нөхцөл;

3.4. Гэрээний ерөнхий нөхцөл;

3.5. Гүйцэтгэлийн баталгаа;

3.6. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа;

3.7. Техникийн тодорхойлолт;

3.8. Үйлчилгээ үзүүлэх хуваарь.

1.

Гэрээний хэрэгжилттэй холбоотой асуудлаар талуудыг дараах эрх бүхий этгээдүүд төлөөлнө. Үүнд:

2.

**Захиалагчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл:**

•

Эцэг/эх-ийн нэр: \_\_\_\_\_

•

•

Нэр: \_\_\_\_\_

- 
- 

Албан тушаал: \_\_\_\_\_

- 
- 

Ажлын утас: \_\_\_\_\_

- 
- 

Гар утас: \_\_\_\_\_

- 
- 

Цахим шуудан: \_\_\_\_\_

- 

**Гүйцэтгэгчийн төлөөлөгчийн мэдээлэл:**

- 

Эцэг/эх-ийн нэр: \_\_\_\_\_

- 
- 

Нэр: \_\_\_\_\_

- 
- 

Албан тушаал: \_\_\_\_\_

- 
- 

Ажлын утас: \_\_\_\_\_

- 
- 

Гар утас: \_\_\_\_\_

- 
- 

Цахим шуудан: \_\_\_\_\_

- 

**ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:** [Албан тушаал, нэр] [Гарын үсэг] ТАМГА

**ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:** [Албан тушаал, нэр] [Гарын үсэг] ТАМГА

---

## ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

**Тендер шалгаруулалтын төрөл:** Үйлчилгээ

**Тендер шалгаруулалтын нэр:** Гаалийн байгууллагад даатгалын үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагыг сонгон шалгаруулах

**Тендер шалгаруулалтын дугаар:** ГЕГ/20260103035

**Нийт төсөвт өртөг:** 360,000,000 /Гурван зуун жаран сая/

**Тендер шалгаруулалтын арга:** Нээлттэй

1.

Гаалийн ерөнхий газар нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2.

3.

Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: "Тийм"

4.

Багц № 1: Гаалийн алба хаагчдын гэнэтийн ослын даатгал, Багц № 2: Тээврийн хэрэгсэл, жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал.

1.

Тендерийг 2026 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн 09 цаг 00 минутаас өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар илгээх ба тендерийг 2026 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн 09 цаг 10 минутад цахим системээр нээнэ.

2.

3.

Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: "Зөвшөөрөхгүй"

4.

5.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: "Эрхгүй"

6.

7.

Тендер нь түүнийг нээснээс хойш ажлын 30 ба түүнээс дээш өдрийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заана.

8.

9.

Тендерийн баталгаа шаардах эсэх: "Тийм" Багц-1 Тендерийн баталгаа шаардах бол тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн заасан үнийн бүхий тендерийн баталгааг холбогдох журмын дагуу цахим системээр ирүүлснээр тендер нээх болохыг анхаарна уу.

10.

11.

Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: "Үгүй"

12.

13.

Тендер шалгаруулалтыг хоёр үе шаттай зохион байгуулж байгаа эсэх: "Үгүй"

14.

15.

Оролцогч цахим системийн үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээх эрхтэй байна.

16.

**Хаяг:** Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо Их тойруу-81/1  
Гаалийн ерөнхий газар 608 тоот

**Утасны дугаар:** 11-352775

**Цахим шуудангийн хаяг:** sh.bat@customs.gov.mn